

التاريخ: 2024/06/23 م

لدى محكمة صور الابتدائية
الدائرة العمالية
الدعوى رقم: (2024/1409/104م)

فيما بين:

شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م
يمثلها: مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية.
وعنوانه: المكتب رقم 108، الطابق الأول، بناية الفردان هايتس، غلاء الصناعية، المبنى رقم 1//376، رقم المجمع 250، رقم السكة 61، شارع المعارض، مقابل شارع السلطان قابوس، موبایل: 96457407

// ضد //

خميس بن سالم بن خميس الهاجري
محله المختار: شركة الجراي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة).

الموضوع/ مذكرة رد على صحيفة الدعوى

أصحاب فضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة
الموقرين،
بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلتنا المدعى عليها - شركة بي أس أي مارين قلعات - بموجب سند الوكالة المرفق كمستند رقم (1)، نتشرف بتقديم مذكرة ردنا على صحيفة الدعوى، وللحجج والاسانيد الموضحة تفصيلاً أدناه، نلتمس الحكم لنا بطلاننا الواردة في ختام هذه المذكرة، وذلك وفقاً للآتي:

أولاً: الوقائع:

1. موكلتنا المدعى عليها، هي شركة مساهمة عمانية مقفلة، مسجلة لدى أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بموجب شهادة السجل التجاري رقم (1204693)، وهي جزء من مجموعة بي إس إيه العالمية السنغافورية، والتي تمارس نشاطات متعددة في المجال البحري وإدارة الناقلات البحرية المتعددة الأغراض، باعتبار أن سنغافورة هي إحدى الدول المعروفة بموانئها وأنشطتها البحرية باعتبارها مركزاً عالمياً، و تمارس موكلتنا الأنشطة المتعلقة بإدارة السفن والملاحة البحرية والتي تمارسها أيضاً في سلطنة عمان بموجب شهادة السجل التجاري المشار إليه.

"نسخة من شهادة السجل التجاري للمدعى عليها كمستند رقم (2)"

2. المدعي، يعمل لدى المدعي عليها وفقاً للعقد الداخلي المبرم، والمرخص من المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها الجهة المختصة بموجب القانون البحري العماني.

"نسخة من عقد العمل الداخلي مع شهادة الأهلية البحرية كمستند رقم (3)"

3. من الجدير بالذكر بأن موكلتنا قد تأسست في سلطنة عمان منذ عام 2014، وذلك بعد أن رست عليها المناقصة الرئيسية لإستئجار وإدارة القاطرات البحرية المؤقتة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المعروفة بـ"إل إن جي عمان" المحاذي لرصيف قلهاة التابع لمنشآت الشركة العمانية وذلك لمدة 10 سنوات، حيث إتفقت موكلتنا مع الشركة على قطر جميع السفن القادمة لإستيراد الغاز العماني في محطات الشركة العمانية، وتحبيدها في المياه الإقليمية بواسطة السفن الخاضعة لملكية وإدارة موكلتنا، من خلال تعيين الكادر البحري العماني من قباطنة وبحارة، ومهندسين، وطهارة وذلك حسب متطلبات التعاقد المبرمة ما بين موكلتنا والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

"نسخة من بعض صفحات التعاقد ما بين الأطراف كمستند رقم (4)"

4. تمتلك موكلتنا لعدد 4 قاطرات بحرية من الحجم الكبير والثقيل، تتسع لطاقم يشمل القبطان ومساعدته، والبحارة، والمهندسين، والطهارة، حيث جرى الإتفاق ما بين موكلتنا والشركة العمانية بحيث تكون هذه القاطرات على أتم الجاهزية على مدار الـ 24 ساعة يومياً لإستقبال السفن المراد ملئها بالمنتجات الغازية من شركة الغاز العمانية إلى هذه السفن، بحيث يقوم أفراد الطاقم البحري على كل القاطرة بالتوجه إلى المنطقة المراد فيها قطر السفينة القادمة إلى منطقة تعبئة الغاز، ومن ثم جرّها لاحقاً إلى البحر من أجل الشروع إلى وجهة السفينة المغادرة، وهذا بكل تأكيد يتطلب وجود طاقم بحري يتحمل العناء، في سبيل إنجاح هذا الأمر كونه مرتبط كلياً بأحد الأنشطة الرئيسية المرتبطة بمصادر دخل سلطنة عمان.

"نسخة من الفصل (د) من العقد الرئيسي كمستند رقم (5)"

5. من أجل تقسيم الأدوار بشكلها التفصيلي، وإلتزاماً منها بالقوانين السارية، فقد إتفقت موكلتنا مع المدعي بأن يعمل على نظام المناوبة الأسبوعية، بحيث يكون الموظف في مقر عمله على ظهر القاطرة (السفينة) أسبوع مقابل أسبوع راحة، وبحيث يأتي العامل منذ يوم الأحد من كل أسبوع في موقع القاطرة الكائن بمرسى الشركة العمانية ويمارس عمله يومياً من على ظهرها خلال 8 ساعات عمل بحيث لا تتجاوز الـ 12 ساعة يومياً، يقوم من خلالها بعمل الإعدادات اللازمة يومياً من على ظهر القاطرة وتحريكها من المرسى إلى عرض البحر وقلص ناقله الغاز القادمة، ونقلها لاحقاً إلى البحر مرة أخرى وذلك تحت إشراف ورقابة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كون أن جميع الرحلات البحرية تشتمل على تواجد ممثلي الشركة العمانية من البحارة لمراقبة موكلتنا أثناء تأدية فريقها للعمل.

الطبيعي المسال كون أن جميع الرحلات البحرية تشتمل على تواجد ممثلي الشركة العمانية من البحارة لمراقبة موكلتنا أثناء تأدية فريقها للعمل.

6. مع إنتهاء الرحلة وفي حدود ساعات العمل، يرجع البحارة بالقاطرة إلى الرصيف، لممارسة حياتهم اليومية باعتماد، مع ضرورة بقائهم في مرافق القاطرة، وذلك لمطلبات السلامة المهنية البحرية الخاصة حيث أن ترك القاطرة من دون فريق بحري يعد إحدى المحظورات بموجب الإتفاقيات الدولية، وأن بقاء القاطرة من دون فريق بحري يعد جزءاً من المخاطر البحرية المحدقة بالقاطرة وبمنشآت محطة الغاز المجاورة للرصيف البحري، والتي يمكن أن تحيط أثناء رسو القاطرة، ولذلك فإن تواجد المدعي أثناء المناوبة هو أمر هام وضروري للحفاظ على أمن القاطرة وأمن مرافق الشركة العمانية للغاز باعتبارها موقع من مواقع ذات الإمتياز الحكومية، والتي تشتمل أيضاً على الموظفين العاملين لدى الشركة العمانية بنظام المناوبة، أي حال المدعي كحال موظفي الشركة العمانية.

7. وحفاظاً على أحوال موظفي الشركة المدعي عليها، وموافقةً لمتطلبات العقد الرئيسي- ما بين المدعي عليها والشركة العمانية، وتطبيقاً للمواصفات القياسية المطلوبة في الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة بالأنشطة البحرية -حسبما نوضحه لاحقاً- فإنه من الضروري بامكان إحاطة عدلكم الكريم بأن كل قاطرة توفر غرف المعيشة، والنوم، والمرافق الصحية كدورات المياه، والمطابخ، وغرف الغسيل والاستحمام، مع توفير خدمات الإنترنت ذات السرعة العالية على متنها، مع وجود التلفاز، والمأكّل والمشرب علاوة على قيام الشركة بتوفير مبنى الإستراحة الرئيسية بجانب المقطورة والموفرة من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن قيام موكلتنا بمنح الإمتيازات الأخرى كراتب الشهر الـ13، والعلاوة اليومية بمقدار (10 ريالاً عمانية) نظير العمل على السفينة، والتأمين الصحي لجميع الموظفين البحريين.

"نسخة من صور القاطرة من الداخل وصور من الإستراحة الخارجية كمستند رقم (6)"

8. عدالتكم على علم تام بأن صعوبة المهن البحرية لا تكمن فقط في بقاء البحارة على سطح السفينة، وإنما ممارستهم لمهامهم اليومية، وخصوصاً خوض غمرات الأمواج، وتوجيه هذه السفن، وتحريكها، وتشغيل محركاتها، وقطرها، والبقاء على تواصل مع محطات النقاط الأرضية، لتوجيه القاطرات، والمحافظة على إجراءات الأمن والسلامة المهنية والبحرية معاً وغيرها من المهام التي تتطلب الجهد العالي، والتي نصت عليها الإتفاقيات الدولية، والقوانين المحلية معاً، لخصوصية هذه المهنة ومتطلباتها ولكون أن هذه المهام هي مهام غير سهلة واقعاً، ولذلك فقد قامت الشركة المدعي عليها بتقسيم أوقات البحارة بناءً على أسبوع عمل مقابل أسبوع راحة، بحيث أن المدعي يباشر عمله على ظهر الناقل أسبوع، ومن بعدها يغادر

المدعي لقضاء إجازته، ليأتي زميله الآخر لمباشرة مهامه مع ترك القاطرة على أهبة الإستعداد لإستقبال السفن القادمة لمحطة الغاز في الشركة العمانية.

9. وحيث أن المدعي قد قام بقميد دعواه مطالباً بطلباته، فإن المدعي عليها تتمسك برفض مطالبه جملة وتفصيلاً لما يرد من أسباب ودفع وأسناد كافية، قد كفلتها الإتفاقيات الدولية والقوانين العمانية تحت غطاء الإتفاقيات.

ثانياً: الدفع والحجج القانونية:

تتمسك موكلتنا برفضها للدعوى المقامة في مواجهتها لأسباب عديدة تتضمن الدفع الشككية، علاوة على الحماية القانونية بموجب الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية والقوانين المحلية المنظمة لعمل البحارة والملاحة البحرية عموماً، وعليها فإن موكلتنا تدفع بما يلي:

أ | الدفع الشككية:

عدم قبول الدعوى لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل:

1. نصت المادة رقم (9) من قانون العمل على: "لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لأحكام هذا القانون..." إلا أنه وبالرجوع إلى تقرير نتيجة الجلسة أمام دائرة الرعاية العمالية لدى وزارة العمل نجد بأن التقرير جاء خالياً من توقيع ممثل موكلتنا آنذاك الفاضل / ناصر بن سعيد المديولي، حيث اكتفى التقرير بجملة "حضر- أمام اللجنة" بدلاً من تذييل القرار بالتوقيع المطلوبة والموضحة لقبول، والتي عكست عدم وجود أي مساع جادة لتسوية الموضوع ومناقشته، بل فضلاً عن ذلك وبالرجوع إلى قرار لجنة تسوية المنازعات، نجد أن القرار أيضاً قد جاء خالياً من توقيع المشكو ضدها، وبالتالي يقع باطلاً تقرير الجلسة أمام دار الرعاية العمالية وينصرف البطلان أيضاً على قرار اللجنة بالإحالة وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت بصورة غير التي رسمها القانون حيث اشترط القانون اتخاذ مساعي للتسوية بين رب العمل والعامل قبل إحالة الدعوى للمحكمة.

"نسخة من تقرير الجلسة الأولى وقرار اللجنة كمستند رقم (7)"

2. علاوة على ما سبق، فقد قامت الدائرة المختصة بوزارة العمل بإيفاد بعضاً من ممثليها للإطلاع على حالة القاطرات على أرض الواقع من دون إدخال السلطة البحرية (المديرية العامة للشؤون البحرية) باعتبارها السلطة المانحة للتراخيص البحرية، ومن دون تقديم

أي معلومات حول النتيجة التي خلصت إليها الجهة المختصة، وذلك لمناقشة العامل بها، ومعرفة مدى رغبة العامل في ترك النزاع من عدمه آخذاً بالأسباب، وبدليل ذلك فقد توجهت موكلتنا في المواعيد التالية للجلسة الأولى والمؤجلة لنظر النزاع عدة مرات ولم تقم الجهة المختصة بإيفاد أي موظف من قبلها لنظر النزاع وعرض التقارير، وإنما اكتفت بتوجيهنا للمحكمة، وذلك في مخالفة صريحة لما إتجهت إليه نية المشرع من تطبيق المادة رقم (9) من قانون العمل.

ب | الدفوع الموضوعية:

في واقع الأمر، ورغم إنعدام المستندات المؤيدة لما تحتويه صحيفة الدعوى عموماً، إلا إن المدعي قد حاول الخلط بين ما تنص عليه إتفاقيات منظمة العمل الدولية، والمؤشرات المثارة من جانبه، وبين ما نصت عليه إتفاقية العمل البحرية لعام 2006، وخصوصيتها في هذا الجانب، علاوة على ما تبنته بنود القانون البحري باعتباره القانون الخاص المقيد لقانون العمل، والذي نوضح أساسه وفق الآتي:

الدفع الأول: رفض إدعاء العمل القسري:

1. للأسف الشديد، جاءت صحيفة الدعوى المقامة من قبل المدعي خالية من المستندات الثبوتية التي توضح سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها البحارة بداخل القاطرة، وقد فشل المدعي في توضيح أية إثباتات تؤكد سوء الأوضاع المعيشية، حيث شبه القاطرة بزوارق وشتان ما بينهما على أرض الواقع، فالأولى وجدت لتنفيذ مشاريع حكومية تدر على الدولة بدخلها الأساسي، وأما الثانية فإنها إشارة إلى تصغير لمكان عمل المدعي لكوننا نتحدث عن إنتاج الغاز المسال ونقله عبر ناقلات تقدير بملايين الريالات العمانية، والذي يعتبر في هذه الأيام محل نقاش عالمياً.

2. وعلى عكس ما يدعيه المدعي، فإنه يمارس عمله على ظهر قاطرة تزن عشرات الالاف من الأطنان، مزودة بالعديد من المرافق المتطورة، والتي تشمل غرف تحكم، ونوم خاصة، بمرافقها الخاصة من دورات مياه، وغسيل، ومكيفة طوال اليوم، ومنعزلة عن الأجواء الخارجية، علاوة على تجهيزها بأفضل أنواع الخدمات التي لا يمكن للمدعي إنكارها، وعلى عكس ما يدعيه المدعي، فإن المدعي عليها لم تكن لتحصل على التعاقد مع الشركة العمانية في مناقصة مهمة كهذه المناقصة، والتي تعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة مرموقة كالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

3. تستغرب المدعي عليها في حقيقة الأمر قيام المدعي بإثارة مواضيع غير صحيحة على أرض الواقع والتي تعتبر في حقيقة إحياء إلى مخالفة الشركة لبنود رئيسية من بنود التعاقد مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حينما تدعي دخول الروائح، والأصوات، وغيرها من الأمور التي تندرج تحت سوء الأوضاع المعيشية، فبالعكس إن الداخل لهذه القاطرات البحرية، سيرى بأن جميع الغرف معزولة، ومعقمة، ولا تعاني من أي من هذه الإدعاءات، وذلك لاعتبارات أهمها:

أولاً | أن هذه القاطرات تحمل الأعلام العمانية، وبالتالي فإنها خاضعة لتراخيص الجهة البحرية ألا وهي المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات، ولو كان إدعاء المدعي صحيحاً لما أصدرت هذه الجهة ترخيص السفينة أصلاً، ولما تم الموافقة عليها لحمل العلم العماني.

"صورة من تراخيص القاطرات كمستند رقم (8)"

ثانياً | أن هذه القاطرات أصلاً تعمل بموجب القوانين الدولية، ومرخصة للإستخدام الآدمي تحت مظلة التشريعات الدولية وأهمها إتفاقية العمل البحري لعام 2006، والتي إنضمت إليها سلطنة عمان مؤخراً بموجب المرسوم السلطاني رقم 2021/62م، وهي الإتفاقية الشاملة والمؤطرة لعمل النشاط البحري بشكل خاص.

"نسخة من المرسوم السلطاني رقم 2021/62 كمستند رقم (9)"

4. بالرغم من ما تقدمه المدعي عليها من مستوى عال، وراق، في هذه القاطرات، إلا أن المعيار ألف (1-3) (الصفحة 41) من إتفاقية العمل البحرية قد إشتطت على السفن المسجلة لدى الدول الأعضاء إستيفاء المعايير الدنيا لتوفير أماكن المعيشة وتسهيلات الترفيه الآمنة، حيث نص هذا المعيار على:

"1 - تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تشترط على السفن التي ترفع علمها:

(أ) أن تستوفي المعايير الدنيا لتوفير أماكن معيشة وتسهيلات ترفيه آمنة ولاتئة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متن السفينة، أو في الحالتين معاً، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من هذا المعيار

(ب) أن تخضع للتفتيش لضمان الإلتزام الأولي والمستمر بهذه المعايير"

وعليه، فإن إدعاء المدعي ببعض الإدعاءات المترتبة بنفسيته، تعد أمراً لا تنظر عليه الإتفاقية نظراً جادة، فطبيعة المهنة - كما سبق الإشارة إليها- هي ذات طبيعة صعبة، ومهمة في رفد الإقتصاد، ولها خصوصيتها بموجب الإتفاقية المشار إليها.

"نسخة من صفحات الإتفاقية كمستند رقم (10)"

5. ومن جهة أخرى، فإن تقدير عدم ملائمة السفن من ملائمتها، هو أمر تولى به الإتفاقية أهمية قصوى، فملائمتها هي إلزام موكلتنا والمرتبب بمدى إلزام السلطة البحرية في السلطنة أثناء فحص القاطرة، حيث الإتفاقية ألزمت الجهة المختصة بالإلزام ببعض المعايير المتعلقة بالملائمة، حيث نص البند (4) من المعيار المشار إليه أعلاه بما يلي:

"تولي السلطة المختصة إهتماماً خاصاً لضمان تنفيذ اشتراطات هذه الإتفاقية فيما يتعلق بما يلي: أ/ حجم الغرف وغيرها من أماكن الإقامة، ب/ التدفئة والتهوية، ج/ الضوضاء والإهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة في مكان العمل، د/ المرافق الصحية، هـ/ الإضاءة، و/ العيادة".

الدفع الثاني: إلزام البحارة بالتعاقد عبر نظام المناوبة:

1. ان طبيعة العمل المدعي موضوع النزاع هو أمر مرتبط عموماً بالمهن الخاصة ذات التنظيمات الخاصة، وحيث أن أي فرد من أفراد الطاقم البحري قد كيفهم القانون ضمن تعريفات خاصة أشار أحدها إلى "البحار" وذلك استناداً إلى المادة الأولى من القانون البحري الصادر بالمرسوم سلطاني رقم ٢٠٢٣/١٩، حيث عرفت المادة البحار بـ: "كل شخص طبيعي يرتبط بعقد عمل بحري ويعمل على متن السفينة ..."، مما يتبين معه الصفة الخاصة التي يخضع لها المدعي لخصوصية المهنة، وعليه وبإزالة مواد القانون البحري، فإن وجهة نظرنا المتواضعة تقودنا إلى أن تنظيم العلاقة العمالية تحديداً في هذا السياق يندرج تحت القانون البحري لخصوصية القانون المقيدة قبل تطبيق قانون العمل.

2. إن عدالتكم الكريمة على علم مسبق بأن المادة (119) من القانون البحري والمنظمة لواجبات البحار قد قيدت البحار من ترك السفينة، وعدالتكم على علم بأن القاطرة هي قطعة بحرية خاضعة لتنظيم القانون البحري، وأن المادة المشارية قد منعت البحارة من ترك البحار للسفينة عموماً من دون قيود ساعات العمل، حيث نصت على ما يلي:

"يلتزم البحار بالوجود على السفينة في اليوم والساعة المحددين في العقد. كما يلتزم بالقيام بالعمل المتفق عليه في العقد، وعليه إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة، ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن من رئيسه ..."

3. ومن هذا المنطلق فإن القانون قد صنف إلزام البحار بالبقاء على السفينة من ضمن الواجبات الأهم عليه حيث نص صراحة بأن المغادرة من متن السفينة تكون مشروطة بموافقة رئيسه وعليه يأتي طلب المدعي مجحفاً بحقوق المدعى عليها التي نص عليها القانون.

4. من وجهة نظرنا القاصرة، فإننا نعتقد بأن هنالك أمور لم يلتفت إليها المدعي، وهي أمور يفترض علمه بها، تحقيقاً لما تدعيه موكلتنا، وهي بإيجاز كما يلي:

أ | أن مسألة بقاء البحار هي مسألة غير حتمية، ولا تنطوي قسراً عليه، فهي علاقة تعاقدية بموجب قانون العمل تحت ضلال القانون البحري بقراءة المواد المشار إليها، حيث أن ساعات العمل لدى البحار في جميع الأحوال هي ساعات لا تتجاوز الـ 12 ساعة في اليوم.

ب | أن ساعات عمل البحارة على حسب جداول راحتهم لا تتجاوز أصلاً الـ 8 ساعات يومياً، خلال الـ 7 أيام عمل، حيث قسمتها الشركة عموماً ما بين الـ 4 ساعات صباحية والـ 4 ساعات مساءً، وهي بمثابة 8 ساعات قابلة إلى الزيادة في حدود الـ 12 كحد أقصى، والتي نادراً ما تعتمد على جدولة ساعات السفن القادمة.

"نسخة جدول ساعات الراحة لشهر يناير على سبيل المثال كمستند رقم (11)"

ج | أن عدالتكم ستتفاجئ بأن متوسط عدد السفن القادمة يومياً للميناء البحري في الشركة العمانية للتزود بالغاز لا تزيد على سفينتين، ما يعني أن الجهود المبذولة مقارنة ببعض القاطرات الأخرى قليل جداً، ما يعني أن هنالك متسع كاف للبحارة في الخلود للراحة في الساعات الباقية من المناوبة البحرية.

د | أن موكلتنا في واقع الأمر، تأذن للمدعي عند طلبه بالخروج من القاطرة وإستغلال وقت فراغه على البر مع إشتراط بقاءه في قاعات الراحة الموجودة بالقرب من موقع رسو القاطرة والكائنة في مجمع قلهاة التابع للشركة العمانية للغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن فترة المناوبة هي بمثابة رحلة بحرية قائمة، يتطلب فيها البحار الإستعداد متى ما تطلب الأمر منه ذلك.

الدفع الثالث: الإلتزام بعقد العمل:

1. ومن وجه نظر أخرى، فإن المدعي ملتزم بنظام المناوبة الأسبوعية عند توقيعه لعقد العمل، فقد نص عقد العمل في فقرته السابعة تحت بند مكان العمل على: **"يكون مقر عمل الموظف في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في قلهاة وسيقوم بأغلب عمله على ظهر السفن التي يحددها صاحب العمل"**، فلما كان العقد شريعة المتعاقدين وقد اتجهت إرادة الطرفين على العقد المبرم بينهما وكانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.

2. فبالرجوع إلى عقد العمل نجد أن العامل كان على العلم بطبيعة عمله -الصعبة- حيث قام بالتوقيع على العقد مشتملا شروط مكان ووقت العمل، بل ان العامل وطوال فترة عمله كان يحصل على علاوة يومية بمقدار (10 ريالاً عمانية) نظير عمله على السفينة، وهي في حقيقة الأمر تعويض إضافي تدفعها موكلتنا نظير صعوبة العمل.

3. في حقيقة الأمر إن طلبات المدعي تعتبر مخالفة لمهام وطبيعة وظيفته، حيث اشتمل المرفق (أ) من عقد العمل على مهام وواجبات المدعي ومنها مهام المراقبة كأداء مراقبة الملاحة ومراقبة الميناء ومراقبة المرساة، ومراقبة في غرفة القيادة أثناء السير بما في ذلك تشغيل جميع معدات الملاحة، وأهمها مراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ كالحوادث ومهام البحث والإنقاذ وأعمال الاستجابة لحالات تسريب المواد النفطية والغازية في البحر، فكيف بالمدعي الاستجابة لحالات الطوارئ إذ لم يكن متواجدا في موقع العمل أثنائها، لا سيما وأن هذه الحالات تشمل مخاطر بيئية تؤثر على ساحل السلطنة؟ بل وخصوصاً أننا نتحدث عن مهنة مرتبطة بأهم نشاط إقتصادي في السلطنة وهو الغاز المسال؟؟؟؟ نترك تقدير ذلك لعدالتكم.

رابعاً: الاتفاقية الرئيسية ما بين موكلتنا والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:

1. في واقع الأمر إن المدعي عليها تملك سفن السحب (القاطرات) فقط ولا تملك حق التصرف في موقع العمل (مجمع قلهاة التابع للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال) وذلك استناداً إلى عقد التشغيل المبرم بينها وبين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بل أن العقد المبرم مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد ألزم المدعي عليها بشروط مهام البحارة، حيث نص العقد في البند الثالث بعنوان الملف التشغيلي والوصف العام على الآتي: "ستكون القاطرات مطلوبة لعمليات القطر العامة والخدمات التشغيلية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر":

- 1- إرساء وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال بسعة تصل إلى 217,000 متر مكعب وناقلات الغاز الطبيعي المسال بسعة تصل إلى 13,000 طن ساكن.
- 2- مراقبة الحرائق ومكافحة الحرائق.
- 3- واجبات الاستعداد والمرافقة
- 4- الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك تمارين الاستجابة للطوارئ المخطط لها.
- 5- توفير ترتيبات صعود البحارة"

2. وبالتالي فإن طلبات المدعي تعد مستحيلة التنفيذ في حق المدعي عليها بحسب ما أوردناه أعلاه، بل أنها تعد مخالفة لسياسات السلامة المهنية والسلامة الصحية في المجال البحري، حيث أن المتعمق في المجال البحري يعني سوء نتائج ترك البحار لسفينته.

الدفع الرابع: الرد على طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن أشكال العمل القسري:

1. حيث جاء المدعي طالبا التعويض مستنداً على ما سرده من ممارسات العمل التي تتخذها المدعي عليها في ظروف وبيئة العمل وساعات العمل الإضافية التي تجبرها على المدعي والتي نجحدها كليا، ونرد عليها بالأوجه التالية:

أ | أن صحيفة المدعي قد جاءت بأقوال مرسلة لا يساندها الدليل فقد اكتفى بذكر بعض من المؤشرات العالمية دون الأخذ بالاعتبار الطبيعة الخاصة لمهنة البحارة، وعليه يضحى حريا الالتفات عنها، فقد نص في القرار رقم 166 في الطعن رقم 2003/66م تجاري - جلسة 2003/11/19م على: "من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها"، وعلاوة عن ذلك، فقد أرفقنا لعدلكم الكريم جدول الراحة الإلزامي والتي يثبت بشكل قاطع أن البحارة يعملون في حدود 8 ساعات يومياً فيما لا يجاوز الـ 12 بحد أقصى- يومياً في الحالات الاستثنائية في اليوم الواحد مع تعويضهم ماليا بمبلغ 10 ريالاً عن كل يوم يقضونه على ظهر القاطرة خلال أسبوع المناوبة، علماً بأن الجدول المرفق سابقاً (المستند رقم 12) هو جدول فترات الراحة فقط.

ب | ولإثبات عكس ما يدعيه المدعي، وحيث أن السلطنة هي عضو في اتفاقية العمل البحري 2006 فقد نصت المادة الخامسة منه تحت قسم (اللائحة رقم 3-2 ساعات العمل وساعات الراحة) على: "تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي: (أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى- لساعات العمل 14 ساعة في فترة 24 ساعة؛ 72 ساعة في فترة سبعة أيام؛ (أو ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن عشر- ساعات في فترة 24 ساعة أو 77 ساعة في فترة سبعة أيام"، وعليه بإنزال الجداول المرفقة كمستند رقم (12)، يتضح جليا التزام المدعي عليها بقواعد العمل البحري من حيث ساعات العمل، هو إلزام قانوني بحت، وأن إدعاء المدعي لا يكاد أن يكون إلا كلاماً مرسلاً لا يستند على أي سند من القانون.

ثالثاً: الطلبات:

عليه، ولما تقدم من دفع وحجج بارزة، في ظل الوقائع المقدمة، فإننا نلتمس من عدالتكم الحكم بالآتي:

أ) أصلياً:

عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغاً وقدره ألف ريال عماني.

ب) احتياطياً:

رفض الدعوى وتحميل رافعها المصاريف وأتعاب محاماة مبلغاً وقدره ألف ريال عماني.

... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...



عبدالرضا بن حيدر بن عبدالرضا/المحام
مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية
وكلاء عن المدعى عليها

شارك في إعدادها المحامي / عون بن أحمد الزدجالي

مستند رقم (1)



NC00350GGZ

NOTARIAL CERTIFICATE

TO ALL TO WHOM these presents shall come

I, Hoe Leong Seng Henry, NOTARY PUBLIC duly admitted, authorised to practise in the Republic of Singapore, DO HEREBY CERTIFY

AND ATTEST that the attached "**POWER OF ATTORNEY**" is signed by **CHEW CHENG MING**, Chairman of **PSA MARINE QALHAT SAOC** and **I FURTHER CERTIFY** that the signature appearing thereon is the own, true and proper handwriting of the said **CHEW CHENG MING**.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said notary have subscribed my name and set and affixed my seal of office at Singapore, this 22nd day of April 2024.



NOTARY PUBLIC
SINGAPORE



By virtue of Rule 8(3)(c) of the Notaries Public Rules, a Notarial Certificate must be authenticated by the Singapore Academy of Law in order to be valid.

With effect from 16 September 2021, a Notarial Certificate shall be deemed to be validly authenticated by the affixing of an Apostille to the back of the Notarial Certificate.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

This Apostille only certifies the authenticity of the signature, seal or stamp and the capacity of the person who has signed the attached Singapore public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp. It does not certify the authenticity of the underlying document.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this Apostille, go to
<https://legalisation.sis.sg>
or scan QR code:



Verification code: 81392894

1. Country: Singapore

This public document

2. Has been signed by: Hoe Leong Seng Henry

3. Acting in the capacity of: Notary Public

4. Bears the seal/stamp of: Notary Public

Certified

5. At: Singapore Academy of Law

6. The: 23rd April 2024

7. By: Melissa Goh, Director, Trust Services, SAL

8. No.: AC003602LZ

9. Seal/Stamp: 10. Signature:

Melissa



NC.O30.GGZ

شهادة توثيق

ليكن معلومًا لدى الجميع بموجب هذه الوثيقة أنه:

أنا، هو ليونج سينج هنري، الكاتب بالعدل المعين حسب الأصول والمفوض للعمل في جمهورية سنغافورة، أشهد بموجب هذه الشهادة وأصادق على أن "الوكالة" المرفقة موقعة بمعرفة تشيو تشينج مينج، رئيس شركة بي إس إيه مارين قلعات ش.م.ع.م. وأصادق على أن التوقيع الظاهر على الوكالة هو التوقيع الكتابي الشخصي والصحيح للمذكور/ تشيو تشينج مينج.

وتصديقًا وإشهادًا على ما سبق، وقعت أنا الكاتب بالعدل المذكور وختمت بختم مكنتي في سنغافورة في الثاني والعشرين من أبريل لعام ٢٠٢٤.

الكاتب بالعدل

سنغافورة

[يوجد توقيع] [يوجد ختم الكاتب بالعدل/ هو ليونج سينج هنري، رقم: NP2024/0005، ١ أبريل ٢٠٢٤ - ٣١ مارس ٢٠٢٥]

بموجب القانون رقم ٨ (٣) (ج) من قوانين الكاتب بالعدل، يجب التصديق على شهادة التوثيق من أكاديمية القانون في سنغافورة حتى تكون سارية.

واعتبارًا من ١٦ سبتمبر ٢٠٢١، تُعتبر شهادة التوثيق موثقة بشكل ساري عند إلحاق "التصديق (أبوستل)" في ظهر شهادة التوثيق.

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

م.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩، سلطنة عُمان، هاتف: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

تصديق [أبوستل]	
(اتفاقية لاهاي ٥ أكتوبر ١٩٦١)	
يوثق هذا التصديق فقط صحة توقيع وختم وصفة الشخص الذي وقع على الوثيقة الرسمية من سنغافورة، وعند الانطباق، هوية الختم كذلك. ولا يوثق هذا التصديق صحة الوثيقة المذكورة أدناه. إذا كانت هذه الوثيقة سُنستخدام في دولة غير عضو في اتفاقية لاهاي في الخامس من أكتوبر لعام ١٩٦١، فيجب تقديمها إلى الشعبة القنصلية في السفارة الممثلة لذلك البلد. للتحقق من صحة هذا التصديق، ادخل على الرابط التالي: https://legalisation.sal.sh أو امسح الرمز ٨١٣٩٢٨٩٤	
١. الدولة:	سنغافورة
هذه الوثيقة الرسمية	
٢. قد وُقعت بمعرفة/	هو ليونج سينج هنري
٣. الذي يعمل بصفته:	الكاتب بالعدل
٤. ويحمل ختم:	الكاتب بالعدل
وقد تم التصديق عليها	
٥. في:	سنغافورة، أكاديمية القانون
٦. بتاريخ:	٢٣ أبريل ٢٠٢٤
٧. بمعرفة/	ميليسا جوه، المدير، خدمات الصندوق، أكاديمية القانون في سنغافورة
٨. الرقم:	AC٠O٣٦٠٢LZ
٩. الختم/ [يوجد ختم التوثيق]	١٠. التوقيع: [يوجد توقيع]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩، سلطنة عمان، مقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: ١١٨٧٣٣٢ P.O. BOX ٥٧٠ POSTAL CODE: ٣١٩ SULTANATE OF OMAN

Power of Attorney

I, the undersigned, being the Chairman of PSA Marine Qalhat SAOC, a company registered in Oman, under the CR no. 1204693, hereby approve and acknowledge that have appointed and authorized 1/ Abdul Redha Haider Abdul Redha (Registration No. 2532/F/2021) 2/ Zainab Hussain Mohammed Jawad Al Lawati (Registration No. 4573/B/2019) 3/ Laith Mahmood Said Al Rahbi (Registration No. 1759/B/2022) 4/ Ola Abdullah Ismail Al Shekaili (Registration No. 1275/B/2022) 5/ Aoun Ahmed Issa Al Zadjali (Registration No. 322/B/2024), from Abdul Redha Bin Haider Advocacy and Legal Consultancy, to Individually or/and collectively undertake all legal measures required in relation to the labor cases filed against PSA Marine Qalhat SAOC to be taken before the Royal Oman Police, the Public Prosecution and all Courts of different degrees and types in the Sultanate of Oman, including the Supreme Court, as per the extent of the law, and to stand trial and initiate pleading in the Company's cases or cases made against it, including but not limited to the filing of urgent cases and requests relating to petitions, attachment orders, and/or provisional orders and they shall have the right to appear on the Company's behalf and to submit, register and sign case statements, and to collect data, present memorandums, submit and withdraw any documents, and write off, waive and renew cases' registration, leave or withdrawal any litigation process, acknowledge, deny, conciliate, challenge forgery and experts' report and respond to it, request replacement and legal oath, and return and waive the same, present defenses, requests, sub-claims and respond to the same, appeal/challenge before the Supreme Court, and respond to the appeals brought against the Company whenever it is permitted by law. The

سند وكالة

أنا الموقع أدناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة وممثلاً عن بي اس أي مارين قلحات ش.م.ع.م، وهي شركة عمانية تحمل السجل التجاري رقم: 1204693 ("الشركة")، وبموجب هذا السند أقر بأنني قد أوكلت وأُنبِت 1/ المحامي عبدالرضا بن حيدر بن عبدالرضا (رقم القيد: 2532/ف/2021) 2/ المحامية زينب بنت حسين بن محمد جواد اللواتية (رقم القيد: 4573/ب/2019) 3/ المحامي ليث بن محمود بن سعيد الرحي (رقم القيد: 1759/ب/2022) 4/ المحامية علا بنت عبدالله بن إسماعيل الشكيلية 5/ المحامي عون بن أحمد عيسى- الزدجالي (رقم القيد: 322/ب/2024) من مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والإستشارات القانونية، ليقوموا منفردين أو/و مجتمعين في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالدعاوي العمالية المرفوعة ضد الشركة والمراد اتخاذها أمام شرطة عمان السلطانية والادعاء العام وجميع المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها بما فيها المحكمة العليا في سلطنة عمان متى ما أجاز لهم القانون ذلك ، وذلك من أجل المحاكمة والمرافعة فيما للشركة وما عليها من الدعاوي ولهم حق الحضور والظهور نيابة عن الشركة وتقديم صحف الدعاوي بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- رفع القضايا أو تقديم الطلبات المستعجلة المتعلقة بالالتماسات و/أو أوامر الحجز التحفظي و/أو أوامر الحماية ، وقيدتها والتوقيع عليها وجلب البيانات وتقديم المذكرات وإيداع المستندات وسحبها والتقرير بشطب الدعوى والتنازل عنها وتجديدها وترك الخصومة فيها والإقرار والإنكار والصالح والطعن بالتزوير وبتقارير الخبراء والرد عليها وطلب الاستبدال وطلب تحليف اليمين وردّها والتنازل عنها وإبداء الدفوع والطلبات والدعاوي الفرعية والرد عليها والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا والرد على الطعون المرفوعة ضد الشركة المشار إليها أعلاه متى ما أجاز لهم القانون ذلك وتعيين الخبراء وطلب الشهود ومناقشتهم ورد القضية ومخاطبتهم والطعن في الأحكام بالمعارضة واستلام أصل نسخ الأحكام القضائية والصيغ التنفيذية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقيد طلبات التنفيذ

above attorneys shall have the right to appoint experts, request and discusses witnesses, respond to judges and address their demands, challenge rulings in opposition, receive the original copies of judicial rulings and executive decisions, undertake all necessary actions, register execution requests, attend execution sessions, receive all adjudicated funds on Company's behalf and to transfer the same to the office's account, give and sign clearances, and sign all related papers, requests, declarations, acknowledgment of debt and discharge from the same. The attorneys, further, shall have the right to request or remove lien or provisional seizure, requests, and/or any relevant matters and represent us before the notary public, ministries, government departments, police stations, public prosecution, companies and institutions, and all administrative and judicial committees, and they shall have the right to undertake anything necessary to proceed with the procedures, and I authorized them to delegate others in all or some of what stated in this power of attorney individually or collectively.

وحضور جلسات التنفيذ واستلام المبالغ المتحصلة وتحويلها لحساب المكتب واعطاء المخالصات والتوقيع عليها وعلى كافة الاوراق والطلبات والقرارات والافرار بالدين والابراء منه ولهم حق طلب توقيع أو إزالة الحجوزات التحفظية أو الوقتية والطلبات المستعجلة أو أي طلبات أو دعاوي مرتبطة بذلك أو رفعه وفي تمثيل الشركة أمام الكاتب بالعدل وكافة الوزارات والدوائر الحكومية ومراكز الشرطة والادعاء العام والشركات والمؤسسات وجميع اللجان الادارية والقضائية ولهم القيام بكل ما يلزم للسير في الاجراءات الخاصة ، وأجزت لهم توكيل أو تفويض غيرهم في كل أو بعض ما جاء بهذا التوكيل على سبيل الإنفراد أو التضامن.

Validity Period: This Power of Attorney is Valid for 6 months from the date of signing.

فترة صلاحية الوكالة: تعد هذه الوكالة سارية وذات صلاحية لمدة 6 أشهر من تاريخ التوقيع.

1/ The Principal:

PSA Marine Qalhat SAOC

1/ الموكل :

بي اس أي مارين قلهاث ش.م.ع.م

Name of the Chairman:

Chew Cheng Ming

إسم الموقع:

شيو شنج منغ


Signature:


22 APR 2024
NOTARY PUBLIC
Henry Hoe
Leong Seng
NP2024/0005
1 Apr 2024 - 31 Mar 2025
SINGAPORE

التوقيع:

مستند رقم (2)



Registration Details

Registration Number	1204693	رقم السجل
Registration Name	بي اس اي مارين قلهاش ش م ع م PSA Marine Qalhat SAOC	اسم السجل
Legal Type	Closed Joint Stock Company	الشكل القانوني

Registration Address

المركز الرئيسي:		صور / صور / محافظة جنوب الشرقية	
		Sur / Sur / South Al Sharqiya Governorate	
ص.ب - P.O. BOX	ر.ب - P.C.	هاتف نقال - Mobile	بريد إلكتروني - E-mail
417	441	968 91428043	suwandi@psamq.com.om

Registration Information

بيانات السجل

CR Span(Year)			مدة التأسيس(سنة)	Establishment Date	19/10/2014	تاريخ التأسيس
Fiscal Year End	31/12	12/31	انتهاء السنة المالية	Registration Date	16/10/2014	تاريخ التسجيل
Register Status	Active	نشط	حالة السجل	Expiry Date	23/09/2024	انتهاء الصلاحية

Share Capital Information

بيانات رأس المال

Capital Cash	3,450,000	رأس المال النقدي (ر.ع.)	CR Mortgaged	No - لا	السجل التجاري مرهون
In-kind Capital (OMR)	0	رأس المال العيني (ر.ع.)	Foreign Investment	No - لا	خاضع للاستثمار الأجنبي
Total Capital (OMR)	3,450,000	إجمالي رأس المال (ر.ع.)	Foreign Investment pct.	0%	نسبة للاستثمار الأجنبي
Number of Shares	3450000	عدد الاسهم	Share Value	1.000	قيمة السهم
Tax Registration Number	1000165				رقم التسجيل الضريبي

Business Sector

قطاع الأعمال

Logistics Services	S13	الخدمات اللوجستية
--------------------	-----	-------------------





PSA Marine Qalhat SAOC

1204693

بي اس اي مارين قلحاة ش م ع م

Investors / Board Members

المستثمرون / أعضاء مجلس الإدارة

Name chew cheng ming

الاسم شيو شنج منج

Nationality Singapore

الجنسية سنغافورة

ID Number رقم الهوية

Designation Chairman

الصفة رئيس مجلس الإدارة

Passport No. E5789419K رقم الجواز

Shares

الحصص 0

Registration Date 13/04/2017 التسجيل

Name Er Wei Lim

الاسم اير وي ليم

Nationality Singapore

الجنسية سنغافورة

ID Number رقم الهوية

Designation Deputy chairman

الصفة نائب رئيس مجلس

Passport No. E5062760F رقم الجواز

Shares

الحصص 0

Registration Date 10/07/2017 التسجيل

Name Wong Siew Thong

الاسم وونغ سيو ثونغ

Nationality Singapore

الجنسية سنغافورة

ID Number رقم الهوية

Designation Board Member

الصفة عضو مجلس الإدارة

Passport No. K0010267B رقم الجواز

Shares

الحصص 0

Registration Date 17/09/2020 التسجيل





PSA Marine Qalhat SAOC

1204693

بي اس اي مارين قلحاة ش م ع م

Authorized Managers and Signatories

المفوضون بالإدارة و التوقيع

Name chew cheng ming

الاسم شيو شنج منج

Nationality: Singapore

سنغافورة

الجنسية:

ID Number:

رقم الهوية:

Designation: Chairman

رئيس مجلس الإدارة

الصفة:

Passport No.:

E5789419K

رقم جواز السفر:

Date - التاريخ

13/04/2017

Limit - الحدود

Unlimite غير محدودة

Signature - التوقيع

Joint متحد

Authorize - التفويض

Full مطلق

Name Er Wei Lim

الاسم اير وي ليم

Nationality: Singapore

سنغافورة

الجنسية:

ID Number:

رقم الهوية:

Designation: Deputy chairman

نائب رئيس مجلس الإدارة

الصفة:

Passport No.:

E5062760F

رقم جواز السفر:

Date - التاريخ

10/07/2017

Limit - الحدود

Unlimite غير محدودة

Signature - التوقيع

Joint متحد

Authorize - التفويض

Full مطلق

Name SUWANDI BIN ISMAIL

الاسم سواندي باين اسماعيل

Nationality: Singapore

سنغافورة

الجنسية:

ID Number:

121518709

رقم الهوية:

Designation: Authorized Manager

مدير مفوض

الصفة:

Passport No.:

K1164398G

رقم جواز السفر:

Date - التاريخ

22/06/2020

Limit - الحدود

Unlimite غير محدودة

Signature - التوقيع

Sole منفرد

Authorize - التفويض

Full مطلق

Name Wong Siew Thong

الاسم وونغ سيو ثونغ

Nationality: Singapore

سنغافورة

الجنسية:

ID Number:

رقم الهوية:

Designation: Board Member

عضو مجلس الإدارة

الصفة:

Passport No.:

K0010267B

رقم جواز السفر:

Date - التاريخ

17/09/2020

Limit - الحدود

Unlimite غير محدودة

Signature - التوقيع

Joint متحد

Authorize - التفويض

Full مطلق

Registered Commercial Activities

الأنشطة الاقتصادية المرخصة

Branch - الأفرع	Reg. - التسجيل	Name of Activity	اسم النشاط	Code - الرمز
1	28/04/2017	Towing ship	قطر السفن	522202
1	28/04/2017	Marine services	خدمات بحرية	522203





PSA Marine Qalhat SAOC

1204693

بي اس اي مارين قلحاة ش م ع م

Places of Activities

أماكن الأنشطة

Registration Date:	09/01/2024	تاريخ تسجيل:	ACTIVE	نشط	POA Code	46161380	رمز الفرع
E. Commerce	No	لا	التجارة الالكترونية	License Type	Physical	مكاني	نوع الترخيص
Name of the project							اسم المشروع
Contract Validity			صلاحيات العقد	Rent Contract No.		رقم العقد	
Location	Albr / Sur / South Al Sharqiya Governorate البر / صور / محافظة جنوب الشرقية						الموقع
Address							العنوان
GPS Coordinates	Longitude	null	خط الطول	Latitude	null	خط العرض	الإحداثيات
License Validity	09/01/2024	08/01/2025	صلاحية الترخيص	License Number	L2432872		رقم الترخيص
License Definition	LD-11587	V-12	تعريف الترخيص	License Status	Active	نشط	حالة الترخيص
522203:Marine services			09/01/2024		522203:خدمات بحرية		
Registration Date:	02/02/2022	تاريخ تسجيل:	ACTIVE	نشط	POA Code	45854293	رمز الفرع
E. Commerce	No	لا	التجارة الالكترونية	License Type	Physical	مكاني	نوع الترخيص
Name of the project							اسم المشروع
Contract Validity			صلاحيات العقد	Rent Contract No.		رقم العقد	
Location	Albr / Sur / South Al Sharqiya Governorate البر / صور / محافظة جنوب الشرقية						الموقع
Address							العنوان
GPS Coordinates	Longitude	59.499305	خط الطول	Latitude	22.56228	خط العرض	الإحداثيات
License Validity	21/01/2024	05/02/2025	صلاحية الترخيص	License Number	L1718946		رقم الترخيص
License Definition	LD-11585	V-12	تعريف الترخيص	License Status	Active	نشط	حالة الترخيص
522202:Towing ship			21/01/2024		522202:قطر السفن		



مستند رقم (3)



شهادة الأهلية
Certificate of Proficiency

نشهد بأن:

خاميس بن سالم بن خاميس الهاجري المولود في ١١/٠٢/١٩٨٩م ويحمل جواز سفر رقم FZ0381279 مؤهلاً حسب الأصول بصفة مهندس قاطرة وفقاً للائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن غير المبحرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠/٢٠١٧).

رقم الشهادة: س.غ.م. ٤٢٦ تاريخ الإصدار: ١١/٠٥/٢٠٢٢م تاريخ الإنتهاء: ١٠/٠٥/٢٠٢٧م القيود: رحلات محلية

This is to certify that

KHAMIS SALIM KHAMIS AL HAJRI born on 11.02.1989, holder of passport number FZ0381279 has been found dully qualified as **Tug engineer** in accordance with the Ministerial directive (70/2017) publishing regulations on training and certification of seafarers working on non-seagoing ships.

Certificate No.: NSS0426 Date of issue: 11.05.2022 Date of expiry: 10.05.2027 Limitations: Domestic voyages

مدير عام الشؤون البحرية
Director General for Maritime Affairs





Q A L H A T

PSA Marine Qalhat SAOC
P.O. Box 417 Postal Code 411
Sur, Sultanate of Oman
Commercial Registration No: 1204693

1. PSA Marine Qalhat SAOC

2. [Khamis Salim Khamis Al-Hajri]

**CONTRACT OF EMPLOYMENT
(OMANI CREW)**

Date: 11 January 2015

1 - بي إس آى مارين قلّهات ش.م.ع.م

[Khamis Salim Khamis Al-Hajri] - 2

عقد عمل
(بحار عمانى)

التاريخ : 11 يناير 2015م

CONTRACT OF EMPLOYMENT	عقد عمل
This Contract of Employment (the "Contract") is made on 11 January 2015.	أبرم عقد العمل هذا ("العقد") بتاريخ 11 يناير 2015م
Between	فيما بين :
A. PSA Marine Qalhat SAOC, P.O. Box 417, PC 411, Sur, Sultanate of Oman, herein referred to as (the "Employer");	أ - بي إس آي مارين قلهاث ش.م.ع.م ، ص ب 417 ، الرمز البريدي 411 ، صور ، سلطنة عمان ويشار إليها فيما بعد بـ ("صاحب العمل") ؛
and	و
B. [Khamis Salim Khamis Al-Hajri], an Omani national, holder of Omani ID No. [11293122], herein referred to as (the "Employee").	ب - [Khamis Salim Khamis Al-Hajri] ، مواطن عماني ، يحمل بطاقة شخصية رقم [11293122] ، ويشار إليه فيما بعد بـ ("الموظف") .
NOW IT IS AGREED between the parties hereto as follows:	وقد تم الاتفاق بين الطرفين على النحو التالي :
1. DEFINITIONS	1 - تعريفات :
In this contract unless the context otherwise requires:	في هذا العقد ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
1.1. "Oman Labour Law" means the Oman Labour Law promulgated by Royal Decree No. 35/2003 as amended including any implementing regulations and Ministerial Decisions issued from time to time.	1-1 "قانون العمل العماني" يعني قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته بما في ذلك اللائحة والقرارات الوزارية المنفذة له التي تصدر من وقت لآخر .
1.2. "Policies and Procedures" means the Employer's Personnel Handbook.	2-1 "السياسات والإجراءات" تعني دليل موظفي صاحب العمل .
2. JOB TITLE & DESCRIPTION	2 - المسمى والوصف الوظيفي :
2.1. Employer shall employ the Employee in the capacity of [2nd Engineer].	2-1 يعين صاحب العمل الموظف في وظيفة [2nd Engineer] .



2.2. The Employee shall have such duties as are specified in Annexure "A" to this Contract.	2-2 يكون للموظف الواجبات المحددة في المرفق (أ) بهذا العقد .
2.3. The Employee shall devote all his time, attention and energies to the duties and functions of his position. The employer may assign to the employee a work which is not included in Annexure "A" if necessity so requires, provided that such assignment shall be on temporary basis and the work is not materially different from the Employee's original duties and functions.	2-3 على الموظف أن يكرس كل وقته واهتمامه وطاقاته لواجبات وظيفته . ولصاحب العمل أن يوكل إلى الموظف عملاً غير مضمن في المرفق "أ" إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون ذلك العمل على أساس مؤقت ولا يختلف جوهرياً عن واجبات ومهام الموظف الأصلية .
3. TERM OF THIS CONTRACT	3 - مدة هذا العقد :
Without prejudice to Clause 12.2 herein, this Contract shall commence on 11 January 2015 (the "Commencement Date") and subject to earlier termination shall remain in force on the same terms and conditions until 10 January 2016 (the "Term"). This Contract will terminate upon expiry of the Term according to Article 43 of the Oman Labour Law. This Contract can also be terminated by either party at any time during the Term by giving a notice of one month to the other party.	دون المساس بالبند 12-2 في هذا العقد ، يبدأ العمل بهذا العقد بتاريخ 11 يناير 2015م ("تاريخ البدء") وما لم يتم إنهاؤه مبكراً يستمر العمل به بذات بنوده وشروطه حتى 10 يناير 2016م ("المدة") . وينتهي هذا العقد عند انتهاء المدة وفق المادة 43 من قانون العمل العماني . كما يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد خلال المدة بإعطاء إخطار مدته شهر واحد إلى الطرف الآخر .
4. PROBATIONARY PERIOD	4 - فترة الاختبار :
4.1. There shall be a probationary period of three (3) months from the Commencement Date.	4-1 يخضع الموظف لفترة اختبار قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العقد .
4.2. The Employer or the Employee may at any time during the probationary period terminate this Contract by giving seven (7) days written notice in accordance with Article 24 of the Oman Labour Law.	4-2 يجوز لصاحب العمل أو الموظف في أي وقت خلال فترة الاختبار إنهاء هذا العقد بإعطاء إخطار مدته سبعة (7) أيام وفق المادة 24 من قانون العمل العماني.
5. REMUNERATION	5 - الأجر :
5.1. The monthly remuneration payable to the Employee shall be as follows:	5-1 يكون الأجر الشهري المستحق للدفع للموظف كالاتي:



Basic Salary RO 515 Accommodation Allowance RO 100 Transportation Allowance RO 100 Special Allowance RO 262 Onboard Allowance RO 10 per day onboard for duty and up to a maximum of RO150.	الأجر الأساسي : 515 ر.ع . بدل سكن : 100 ر.ع . بدل ترحيل : 100 ر.ع . بدل خاص : 262 ر.ع . بدل عمل على ظهر السفينة : 10 ر.ع في اليوم عن العمل على ظهر السفينة بحد أقصى 150 ر.ع .
5.2. The Employer will provide food while the Employee is on duty.	2-5 يوفر صاحب العمل الطعام أثناء وعندما يكون الموظف في نوبة عمل .
5.3. The monthly basic salary and other allowances shall be paid on the last working day of each calendar month of the Term by deposit into the Employee's designated bank account with a locally approved bank.	3-5 يدفع الأجر الأساسي والبدلات الأخرى في آخر يوم عمل من كل شهر ميلادي بإيداعه في الحساب المصرفي المحدد لدى أحد البنوك المعتمدة .
5.4. Without prejudice to Articles 35 and 58 of the Oman Labour Law, the Employee authorizes the Employer to deduct any payment due to the Employer, including any overpayment, loan or cash advance made to him.	4-5 دون المساس بالمادتين 35 و 58 من قانون العمل العماني ، يفوض الموظف صاحب العمل لخصم أية مستحقات لصاحب العمل بما في ذلك أي مبلغ مدفوع بالزيادة أو قرض أو دفعة مقدمة إليه .
6. SOCIAL INSURANCE	6 - التأمينات الاجتماعية :
6.1. The Employer shall register the Employee under the Public Authority for Social Insurance pension scheme.	1-6 على صاحب العمل تسجيل الموظف وفقاً لنظام التقاعد لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
6.2. A monthly deduction of such percentage of the Employee's salary as may be required by the Omani Law shall be made by the Employer as the Employee's share of contribution.	2-6 يستقطع صاحب العمل النسبة المئوية من أجر الموظف حسبما يقتضيه القانون العماني عبارة عن مساهمة الموظف .



6.3. The Employer shall contribute such percentage of the Employee's monthly basic salary as may be required by the Omani Law as the Employer's contribution.	3-6 يساهم صاحب العمل بالنسبة المئوية المقررة من أجر الموظف الشهري حسبما يقتضيه القانون العماني عبارة عن مساهمة صاحب العمل .
7. PLACE OF WORK	7 - مكان العمل :
The Employee will be based at Oman LNG Terminal at Qalhat, and will carry out most of his duties onboard vessels assigned by the Employer. The Employee may also be required, subject to reasonable prior written notice, to work off-site or such other place of business of the Employer and/or at such other location as the employer reasonably requires on either a temporary or permanent basis.	يكون مقر عمل الموظف في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في قلهاة وسيقوم بأغلب عمله على ظهر السفن التي يحددها صاحب العمل ويجوز أن يطلب من الموظف حسبما يكون لذلك مقتضى بشرط إعطائه إشعاراً مكتوباً قبل وقت كافٍ للعمل خارج الموقع أو أي مكان عمل آخر تابع لصاحب العمل و/أو في مكان آخر حسبما يتطلبه صاحب العمل على نحو معقول على أساس مؤقت أو دائم.
8. SCHEDULE OF WORK	8 - جدول العمل :
8.1. The Employee's schedule of work shall be on the basis of one (1) week on duty and one (1) week off duty ("Rest Leave") according to the roster drawn up by the Employer which may be amended from time to time.	1-8 يكون جدول عمل الموظف على أساس أسبوع واحد (1) عمل وأسبوع واحد (1) خارج العمل ("إجازة راحة") وفقاً لجدول العمل الذي يعبه صاحب العمل والذي يجوز تعديله من وقت لآخر .
8.2. The Employee shall not be entitled to a Rest Leave unless he completes one (1) week on duty.	2-8 لا يستحق الموظف إجازة راحة إلا إذا أكمل أسبوعاً واحداً (1) في العمل .
8.3. The Employee's working hours or rostered Rest Leave may be changed if the exigencies of the Employer's work so require.	3-8 يجوز تغيير ساعات عمل الموظف أو جدول إجازة راحته إذا اقتضت ظروف العمل ذلك .
9. WORKING HOURS	9 - ساعات العمل :
9.1. The maximum working hours necessary for performing the Employee's duties shall be twelve (12) hours according to the internationally recognized convention for maritime workers.	1-9 يكون أقصى ساعات العمل الضرورية لتنفيذ واجبات الموظف اثني عشرة (12) ساعة وفقاً لميثاق العمال البحريين المعترف به عالمياً .

9.2. The Rest Leave shall include any compensation or time off which the Employee may be entitled to in lieu of overtime.	9-2 تتضمن إجازة الراحة أي تعويض أو وقت خارج العمل الذي يستحقه الموظف بدلاً عن الوقت الإضافي.
10. ANNUAL LEAVE AND PUBLIC HOLIDAYS	10 - الإجازة السنوية والإجازات الرسمية :
10.1. The leave year shall be the Gregorian Calendar Year.	10-1 تكون سنة الإجازة هي السنة الميلادية .
10.2. The Employee shall be entitled to thirty (30) calendar days annual leave with gross salary enjoyment of which shall be subject to the requirements of the work.	10-2 يستحق الموظف إجازة سنوية قدرها ثلاثون (30) يوماً في السنة الميلادية بأجر شامل ويتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل .
10.3. The Employee shall be entitled to a special or emergency leave according to Articles 61 and 67 of the Oman Labour Law.	10-3 يستحق الموظف إجازة خاصة أو طارئة وفق المادتين 61 و 67 من قانون العمل العماني .
10.4. The Employee shall be entitled to public holidays which are specified by a decision of the Minister of Manpower.	10-4 يستحق الموظف الإجازات الرسمية التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
10.5. The Employee may be required to work if the public holiday falls on the Employee's normal working days, subject to the provisions of Article 65 of the Oman Labour Law.	10-5 يجوز أن يطلب من الموظف القيام بالعمل إذا وقع يوم الإجازة الرسمية خلال أيام عمله المعتادة مع مراعاة المادة 65 من قانون العمل العماني .
10.6. The Employee shall obtain prior approval of his annual leave from the General Manager	10-6 على الموظف أن يحصل على موافقة مسبقة على إجازته السنوية من المدير العام .
11. SICK LEAVE	11 - الإجازة المرضية :
The Employee shall be entitled to a sick leave in accordance with the provisions of Article 66 of the Oman Labour Law.	يستحق الموظف إجازة مرضية وفق أحكام المادة 66 من قانون العمل العماني .
12. MEDICAL EXAMINATION	12 - الفحص الطبي :
12.1. The Employee must undergo a pre-employment and/or any other medical examination arranged by the Employer, answer all questions on the medical form supplied to him, and questions asked by	12-1 يجب على الموظف إجراء فحص طبي قبل التعيين و/أو أي فحص طبي آخر يريته صاحب العمل والإجابة بصدق على كل الأسئلة في الاستمارة الطبية

the medical examiner truthfully.	التي تقدم إليه والأسئلة التي يوجهها الطبيب الذي يجري الفحص .
12.2. The validity of this Contract shall be subject to the Employee being certified medically fit to perform his duties hereunder.	12-2 يخضع سريان هذا العقد لأن يكون الموظف لائقاً طبياً للقيام بواجباته بموجب هذا العقد .
12.3. If the Employee makes a false statement or suppresses any information about his physical or mental health with the object of obtaining the employment, the Employer reserves the right to terminate this Contract without prior notice and without end-of-service benefits pursuant to Article 40 (1) of the Oman Labour Law.	12-3 إذا أدلى الموظف بأية معلومات غير صحيحة أو حجب أية معلومة عن حالة صحته البدنية أو العقلية بغرض الحصول على الوظيفة ، فإن صاحب العمل يحتفظ بحقه لإنهاء هذا العقد بدون إخطار مسبق وبدون فوائد بعد الخدمة وفق المادة 40(1) من قانون العمل العماني .
13. MEDICAL CARE AND INSURANCE	13 - العناية الطبية والتأمين :
13.1. The Employee shall be entitled to receive free of charge medicine, medical care and in-patient care at a government or private hospital or clinic according to Article 33 of the Oman Labour Law provided that prior notice shall be given to the Employer in the case of a private hospital or clinic.	13-1 يستحق الموظف أن يتلقى بالمجان الدواء والعناية الطبية والإقامة بمستشفى حكومي أو مستشفى أو مستوصف خاص وفق المادة 33 من قانون العمل العماني على أن يخطر صاحب العمل مسبقاً في حالة المستشفى أو المستوصف الخاص .
13.2. The Employer must ensure that an appropriate insurance is in place to cover the Employee for any occupational illness, injury or death.	13-2 على صاحب العمل أن يتحقق من وجود تأمين مناسب لتغطية الموظف ضد أي مرض مهني أو إصابة أو الوفاة .
14. EMPLOYEE'S OBLIGATIONS	14 - التزامات الموظف :
14.1. The Employee shall at all times observe and comply with the terms and conditions of the work in force or made from time to time, including the Employer's Code of Business Conduct, Safety Regulations and Procedures, Standard Operating Procedures, Staff Handbook, Employer's instructions, regulations, work procedures, guidelines, best practices, memos and circulars.	14-1 على الموظف في جميع الأوقات أن يراعي ويلتزم ببنود وشروط العمل السارية أو التي تصدر من وقت لآخر بما في ذلك دليل أداء العمل لدى صاحب العمل ولوائح السلامة والإجراءات وإجراءات التشغيل القياسية ودليل الموظف وتعليمات صاحب العمل واللوائح وإجراءات العمل والموجهات وأفضل الممارسات

	والمذكرات والتعميمات.
14.2. The Employee shall not enter into the service or be employed in any capacity or for any purpose whatsoever by any person, firm or corporation in the marine sector other than the Employer, nor shall the Employee during the Term be engaged in any other business or undertaking in the marine sector other than the employment hereunder.	14-2 لا يجوز أن يلتحق بالعمل أو يعمل بأي صفة أو لأي غرض أياً كان مع أي شخص أو شركة أو هيئة في القطاع البحري غير صاحب العمل ، كما لا يجوز للموظف خلال المدة أن يمارس أي عمل آخر أو مشروع في القطاع البحري بخلاف عمله بموجب هذا العقد .
14.3. The Employee shall not be permitted during the Term to carry out or hold any job which will be in conflict with his obligations hereunder.	14-3 لا يسمح للموظف خلال المدة مباشرة أو تقلد أية وظيفة يمكن أن تتعارض مع التزاماته بموجب هذا العقد .
14.4. The Employee shall not represent or act on behalf of the Employer unless he is expressly authorized in writing to do so and only to the extent of such authorization, if any.	14-4 لا يجوز للموظف أن يمثل أو يتصرف بالإنابة عن صاحب العمل ما لم يكن لديه تفويض صريح مكتوب بذلك وفي حدود ذلك التفويض ، إن وجد .
15. CONFIDENTIALITY	15 - السرية :
15.1. The Employee shall not, during the Term or thereafter, without the prior written consent of the Employer, take personal possession of, use or disclose or allow to be used by or disclosed to any third party, any information or data related to the business of the Employer or its affiliated companies, which the Employee becomes aware of or is relayed thereto during the Term, except where such confidential information is or becomes available to the public other than through the act or omission of the Employee, or the disclosure is made in compliance with an order of a court or concerned public authority, provided that the Employee shall take all reasonable efforts to give prompt written notice to the Employer.	15-1 لا يجوز للموظف خلال المدة أو بعدها دون موافقة مسبقة مكتوبة من صاحب العمل ، حيازة أو استعمال أو الإفصاح أو السماح بالاستعمال أو الإفصاح إلى الغير ، أية معلومات أو بيانات متعلقة بعمل صاحب العمل أو الشركات التابعة له ، التي تصل إلى علم الموظف أو يزود بها خلال المدة ما لم تكن تلك المعلومات السرية أو تصبح في علم الكافة دون إجراء أو تقصير من قبل الموظف أو أن الإفصاح قد تم بناء على الالتزام بأمر محكمة أو سلطة عامة مختصة ، على أن يبذل الموظف كافة الجهود المعقولة لإعطاء إخطار فوري مكتوب لصاحب العمل .
15.2. The Employee shall not remove any document from the workplace without the Employer's prior written consent.	15-2 لا يجوز للموظف نقل أي مستند من مكان صاحب العمل دون إذن مكتوب مسبق من صاحب العمل .



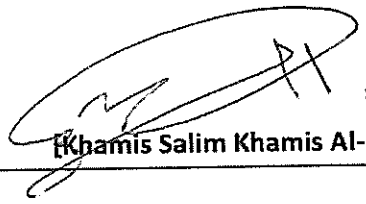
15.3. The Employee shall not make a copy or other record of confidential information unless the same is required for the proper performance of the Employee's duties.	15-3 لا يجوز للموظف إعداد أي نسخة أو سجل من معلومات سرية ما لم يكن ذلك ضرورياً لأداء عمل صاحب العمل .
15.4. Upon the expiry or termination of this Contract, the employee shall return to the Employer all information, data and documents of whatever nature in the Employee's possession which relate to the business of the Employer.	15-4 عند انتهاء أو إنهاء هذا العقد يجب على الموظف أن يعيد إلى صاحب العمل كل المعلومات والبيانات والمستندات أياً كانت طبيعتها التي في حيازة الموظف والتي تتعلق بعمل صاحب العمل .
15.5. The Employee shall not use any confidential information for achieving a direct or indirect gain for himself or for others.	15-5 لا يجوز للموظف استعمال أي معلومات سرية لتحقيق كسب مباشر أو غير مباشر لشخصه أو الآخرين .
15.6. The Employee's obligations under this clause shall survive the expiry or termination of this Contract.	15-6 تستمر التزامات الموظف بموجب هذا البند إلى ما بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد .
16. DISCIPLINARY AND GRIEVANCE PROCEDURES	16 - إجراءات الجزاء والتظلم :
The Employee acknowledges that he will be subject to the Employer's Disciplinary Regulations and to address any grievance through the Employer's Grievance Rules.	يقر الموظف بأنه سيخضع لإجراءات الجزاء لدى صاحب العمل وأن يجري أي تظلم من خلال قواعد التظلم لدى صاحب العمل .
17. TERMINATION	17 - الإنهاء :
17.1. This Contract may be terminated by either the Employer or the Employee giving not less than one month written notice to the other party subject to the provisions of Articles 37 and 38 of the Oman Labour Law.	17-1 يجوز إنهاء هذا العقد من قبل صاحب العمل أو الموظف بإعطاء إخطار مكتوب إلى الطرف الآخر لا تقل مدته عن شهر واحد مع مراعاة أحكام المادتين 37 و38 من قانون العمل العماني .
17.2. The Employee may terminate this Contract by giving notice to the Employer in the cases set out in Article 41 of the Oman Labour Law.	17-2 يجوز للموظف إنهاء هذا العقد بإخطار إلى صاحب العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون العمل العماني .
17.3. The Employer may terminate the employment of the Employee without notice in the cases set out in Article 40 of	17-3 يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف دون

the Oman Labour Law.	إخطار في الحالات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العمل العماني .
17.4. The Employer may also terminate this Contract if the Employee reaches the age of sixty (60).	17-4 يجوز لصاحب العمل أيضاً إنهاء هذا العقد عند بلوغ الموظف سن الستين (60) .
17.5. The termination of this Contract shall not adversely affect the Employer's right to claim damages from the Employee as a result of any breach of this Contract.	17-5 لا يكون لإنهاء هذا العقد أثر ضار على حق صاحب العمل للمطالبة بتعويض من الموظف نتيجة للإخلال بهذا العقد .
17.6. If this Contract is terminated by either the Employer or the Employee without observing the notice period, the party who terminates the Contract will be obliged to pay to the other party compensation equal to the gross salary of the notice period or the remaining part thereof.	17-6 في حالة إنهاء هذا العقد من قبل صاحب العمل أو الموظف دون مراعاة لمدة الإخطار ، يلتزم الطرف الذي ينهي العقد بأن يدفع إلى الطرف الآخر تعويضاً يعادل الأجر الشامل عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها .
17.7. The Employer reserves the right to deduct any compensation due to him in lieu of the notice period or any part thereof and any outstanding amounts due to him from the Employee.	17-7 يحتفظ صاحب العمل بالحق لاقتطاع أي تعويض مستحق له بدلاً عن مدة الإخطار أو أي جزء منها وأية مبالغ مستحقة له وغير مسددة من الموظف .
17.8. The Employer will effect payment of any amounts payable to the Employee within two weeks from the last day of service.	17-8 يقوم صاحب العمل بدفع أي مبالغ مستحقة للموظف خلال أسبوعين من آخر يوم عمل .
18. ENTIRETY OF CONTRACT	18 - شمولية العقد :
This Contract constitutes the entire agreement between the Employer and Employee and may only be changed by an agreement in writing duly signed by both parties.	يشكل هذا العقد الاتفاق الشامل بين صاحب العمل والموظف ويجوز تعديله فقط باتفاقية مكتوبة وموقعة وفق الأصول من قبل الطرفين .
19. GOVERNING LAW	19 - القانون الواجب التطبيق :
19.1. This Contract shall be construed and governed by the relevant laws of the Sultanate of Oman and in particular the Oman Labour Law.	19-1 يخضع هذا القانون ويفسر وفقاً للقوانين ذات الصلة في سلطنة عمان وبصفة خاصة قانون العمل العماني .
19.2. The parties submit to the jurisdiction of	19-2 يخضع الطرفان لاختصاص المحاكم في سلطنة



the courts of the Sultanate of Oman.		عمان .		
IN WITNESS WHEREOF the parties have caused this Contract to be signed on the date first above written		وإشهاداً على ذلك وقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المكتوب أعلاه .		
<table border="1"> <tr> <td> SIGNED: For and on behalf of PSA MARINE QALHAT SAOC SIGNED BY: EMPLOYEE </td> <td> ER CHOR MENG (Khamis Salim Khamis Al-Hajri) </td> </tr> </table>		SIGNED: For and on behalf of PSA MARINE QALHAT SAOC SIGNED BY: EMPLOYEE	 ER CHOR MENG (Khamis Salim Khamis Al-Hajri)	توقيع : إير شور منج بالإنابة عن : بي إس آى مارين قلحات ش.م.ع.م. صاحب العمل توقيع الموظف :  [Khamis Salim Khamis Al-Hajri]
SIGNED: For and on behalf of PSA MARINE QALHAT SAOC SIGNED BY: EMPLOYEE	 ER CHOR MENG (Khamis Salim Khamis Al-Hajri)			

ANNEXURE (A)	المرفق " أ "
JOB DESCRIPTION – 2 nd ENGINEER	الوصف الوظيفي :
• Carry out efficient, effective and safe operations and maintenance of all shipboard machinery and systems and equipment in a timely manner. • Assist in supervision of all maintenance and repair work carried out by shore contractors and, ensure that the correct procedures and safe work practices are observed with minimised risk of accidental damage, injury or pollution. • Responsible for the operation of the winches during towing operations (as instructed by the Master/Chief Engineer). • Provide guidance, training and help to develop skills of any immediate subordinates. • Be responsible for engine room in the absence of the appointed Chief Engineer. • Be responsible for management and updating of the Planned Maintenance System (PMS) on board as instructed by the Chief Engineer. • Conduct regular inspections of all shipboard machinery and keep records. • Providing competent and reliable engine room performance to enable safe maneuvering of vessel • Carry out engine room watch as per watch keeping schedule. • Ensure that either he or the Chief Engineer is on board at all times, and that he is aware of periods when the Chief Engineer is away from the vessel • Ensure safe and efficient watch keeping practices are carried out in the engine control room and machinery spaces to the Chief Engineer's satisfaction. • Ensure that all jobs on the monthly maintenance list are carried out promptly, effectively and efficiently as scheduled in the PMS. • Manage the loading/discharging of fuel oil, lubricating oil, water operation as delegated by the Chief Engineer. • Maintain records of fuel, potable water and lubricants remaining on board (ROB) • Comply with MARPOL environmental protection regulations (oil pollution, garbage collection, storage and disposal, sewage treatment and disposal, oily water separation and disposal). • Be responsible for aspects of occupational health and safety, security, pollution prevention and environmental protection over which he has control, including adherence to the Company's applicable occupational health and safety, security, pollution prevention and environmental protection requirements. • Maintain accurately and promptly the Engine Room Log Book and Oil Record Book. • Report weekly and monthly on the maintenance works carried out • Ensure the vessels' emergency and firefighting equipment and machinery is in good working order at all times. • Be familiar with emergency, lifesaving and firefighting procedures and participate actively in drills. • Be familiar and comply with the Company's QHSSE_MS requirements. • Participate in QHSSE meetings.	

ANNEXURE "B"	المرفق " ب "
UNDERTAKING	تعهد
I, [Khamis Salim Khamis Al-Hajri] hereby undertake:	أنا ، [Khamis Salim Khamis Al-Hajri] بهذا أتعهد بما يلي :
1. to abide by the terms and conditions of work as provided in this Contract.	1 - الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في هذا العقد .
2. to respect Islamic religion, the laws, customs and social traditions of the Sultanate of Oman.	2 - احترام الدين الإسلامي والقوانين والعادات والتقاليد الاجتماعية في سلطنة عمان .
3. not to engage in any activities which may adversely affect the security of the Sultanate of Oman.	3 - عدم التدخل في أية أنشطة تضر بأمن سلطنة عمان .
Signed: [Khamis Salim Khamis Al-Hajri]	توقيع :  [Khamis Salim Khamis Al-Hajri]

مستند رقم (4)



الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
Oman LNG LLC Qalhat

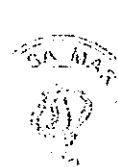
CONTRACT DOCUMENT

TIME CHARTER PARTY
FOR
TUG BOATS

Volume 1 of 2: Main Document

CONTRACT NUMBER QOP-13-703

CONTRACTS, PROCUREMENT & LOGISTICS DEPARTMENT
JANUARY 2014

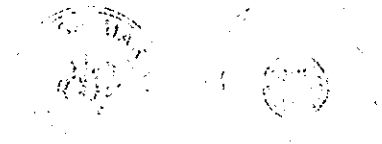




الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
Oman LNG LLC Qalhat

TABLE OF CONTENTS

SECTION A:	FORM OF AGREEMENT	VOLUME 1
SECTION B:	TERMS AND CONDITIONS OF CHARTER	VOLUME 1
SECTION C:	QHSSE REQUIREMENT	VOLUME 1
SECTION D:	SCOPE OF WORK	VOLUME 1
SECTION E:	COMMERCIAL PROPOSAL	VOLUME 1
SECTION F:	TECHNICAL PROPOSAL	VOLUME 2
SECTION G:	PROCEDURES	VOLUME 1
SECTION H:	IN-COUNTRY VALUE	VOLUME 1
SECTION I :	SECRECY DECLARATION	VOLUME 1
SECTION J :	OPAL REQUIREMENT	VOLUME 1
SECTION K :	MINIMUM SALARIES	VOLUME 1
APPENDIX A	CORRESPONDENCE	VOLUME 1





الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
OMAN LNG LLC QALHAT

TIME CHARTER PARTY
FOR
TUG BOATS

SECTION A

FORM OF AGREEMENT

CONTRACT NUMBER QOP-13-703





الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
Oman LNG LLC Qalhat

Section A

FORM OF AGREEMENT

Contract Title:	TIME CHARTER PARTY FOR TUGS
Contract Period:	10 Years (+5 Years Optional)
Contract Number:	QOP-13-703
Date of Agreement:	

AN AGREEMENT made at the OMAN LNG LLC Qalhat Complex near Sur, Sultanate of Oman, by and between:

OMAN LNG LLC, a corporation duly organised and existing under the laws of the Sultanate of Oman and having its principal office at P.O. Box 560, Mina Al Fahal 116, Muscat, Sultanate of Oman (hereinafter called "the CHARTERER").

AND

PSA Marine (Pte) Ltd, (the OWNER) a corporation duly organised and existing under the laws of Singapore and having its principal office at 70 West Coast Ferry Road, Singapore, 126800 (hereinafter called "the OWNER").

WHEREAS the CHARTERER is requiring certain specialist services to support operation of its Qalhat Plant and related facilities in accordance with the TIME CHARTER PARTY, viz:

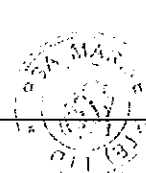
Time Charter Party of Tugs

AND WHEREAS CHARTERER wishes OWNER to perform the said Services;

AND WHEREAS OWNER is willing and able to perform these Services on the Terms and Conditions laid down in this Agreement;

NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED that in consideration of the payments to be made by the CHARTERER to the OWNER in accordance with the TIME CHARTER PARTY, OWNER shall perform the said Services in accordance with the Terms and Conditions of the TIME CHARTER PARTY.

CHARTERER and OWNER further agree that the following documents shall constitute the TIME CHARTER PARTY



This Section A - FORM OF AGREEMENT together with the following:

Section B	Terms and Conditions of Charter
Section C	QHSSE Requirements
Section D	Scope of Work
Section E	Commercial Proposal
Section F	Technical Proposal
Section G	Procedures
Section H	In-Country Value
Section I	Secrecy Declaration
Section J	OPAL Requirements
Section K	Minimum Salaries
Appendix A	Correspondence

The above documents shall be taken as mutually explanatory, but in case of conflict or ambiguity between any of the said documents, they should be given precedence in the order listed above.

This TIME CHARTER PARTY shall come into effect on **11 January 2015** in accordance with paragraph 2 of the Form of Tender and OWNER shall perform in accordance with the TIME CHARTER PARTY for the duration thereof. Prior to mobilisation of resources, the OWNER shall provide COMPANY REPRESENTATIVE with a detailed programme containing initiation and completion dates for each resource, and seek the COMPANY REPRESENTATIVE agreement in writing before implementing.

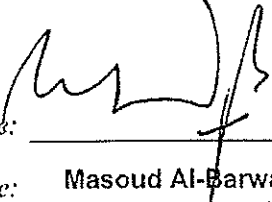
CONTRACT HOLDER shall be QOP/3 (Article 2 of the Terms and Conditions of Charter).

In witness whereof the parties hereto have executed this TIME CHARTER PARTY and signed this Form of Agreement on the dates mentioned below:

SIGNED BY: 	SIGNED BY: 
PRINT NAME: <u>Chew Cheng Ming</u>	PRINT NAME: <u>Harib Al Kitani</u>
POSITION: <u>Managing Director</u>	POSITION: <u>CEO</u>
DATE: _____	DATE: _____

For and on behalf of OWNER

For and on behalf of CHARTERER

Witness: 
Signature: _____
Name: Masoud Al-Barwani
Position: Dy. CEO - GDI LLC
Date: _____

Witness: 
Signature: _____
Name: Mohammed Ba-Alawi
Position: CPL/II
Date: 13 JAN 2014

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م

وثيقة عقد

عقد استئجار سفينة لأجل

زوارق سحب

المجلد ١ من ٢: المستند الرئيسي

رقم العقد: QOP-13-703

إدارة العقود والمشتريات واللوجستيات

يناير ٢٠١٤

[يوجد ختم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م] [يوجد ختم شركة بي إس أيه مارين المحدودة]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ - مسقط، عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

جدول المحتويات

المجلد ١	صيغة الاتفاقية	القسم (أ):
المجلد ١	شروط وأحكام تأجير السفينة	القسم ب:
المجلد ١	متطلبات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة	القسم ج:
المجلد ١	نطاق العمل	القسم د:
المجلد ١	العرض التجاري	القسم هـ:
المجلد ٢	العرض الفني	القسم و:
المجلد ١	الإجراءات	القسم ز:
المجلد ١	القيمة المحلية المضافة	القسم ح:
المجلد ١	إقرار السرية	القسم ط:
المجلد ١	متطلبات الجمعية العمانية للخدمات النفطية	القسم ي:
المجلد ١	الحد الأدنى للرواتب	القسم ك:
المجلد ١	المراسلات	المُلحق أ:

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي ٣١٩ - السلطنة عمان. نفا: ٩٩١٤٧٧٤٣ , مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م

عقد استئجار سفينة لأجل

زوارق سحب

القسم أ

صيغة الاتفاقية

رقم العقد: QOP-13-703

[يوجد ختم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م] [يوجد ختم شركة بي إس أيه مارين المحدودة]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان . نفال: ٩٩١٤٧٧٤٣ , مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

القسم "أ"

صيغة الاتفاقية

اسم العقد:	عقد استئجار زوارق سحب لأجل
مدة العقد:	١٠ سنوات (+ ٥ سنوات اختيارية)
رقم العقد:	QOP-13-703
تاريخ الاتفاقية:	

أُبرمت هذه الاتفاقية في مجمع قلهاث للشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م بالقرب من صور، سلطنة عُمان، بين كل من:
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م، وهي شركة مُنظمة وقائمة حسب الأصول بموجب قوانين سلطنة عُمان ويقع مكتبها الرئيسي في ص.ب: ٥٦٠، ميناء الفحل ١١٦، مسقط، سلطنة عمان (ويُشار إليها فيما يلي باسم "المستأجر").

و

شركة بي إس آيه مارين المحدودة (المالك)، وهي شركة مُنظمة وقائمة حسب الأصول بموجب قوانين سنغافورة ويقع مكتبها الرئيسي في ٧٠ طريق ويست كوست فيري، سنغافورة، ١٢٦٨٠٠ (ويُشار إليها فيما يلي باسم "المالك").
لَمَّا كان المستأجر يحتاج إلى خدمات متخصصة معينة لدعم عمليات مصنع قلهاث والمرافق ذات الصلة وفقًا لعقد استئجار السفينة لأجل، أي:

عقد استئجار زوارق سحب لأجل

ولمَّا كان المستأجر يرغب في أن يقوم المالك بأداء الخدمات المذكورة؛

ولمَّا كان المالك مستعد وقادر على أداء تلك الخدمات وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛

فعليه، اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على أنه نظير المبالغ التي سيدفعها المستأجر إلى المالك وفقًا لعقد استئجار السفينة لأجل، يؤدي المالك الخدمات المذكورة وفقًا لشروط وأحكام عقد استئجار السفينة لأجل.

يوافق المستأجر والمالك كذلك على أن الوثائق التالية تُشكل عقد استئجار السفينة لأجل.

هذا القسم أ - صيغة الاتفاقية بالإضافة إلى ما يلي:

القسم (أ):	صيغة الاتفاقية
القسم (ب):	شروط وأحكام تأجير السفينة
القسم (ج):	متطلبات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة
القسم (د):	نطاق العمل
القسم (هـ):	العرض التجاري
القسم (و):	العرض الفني
القسم (ز):	الإجراءات:
القسم (ح):	القيمة المحلية المضافة
القسم (ط):	إقرار السرية
القسم (ي):	متطلبات الجمعية العمانية للخدمات النفطية
القسم (ك):	الحد الأدنى للرواتب
المُلحق (أ):	المراسلات

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

تُفسر المستندات المذكورة كل منها الآخر تبادليًا، ولكن في حالة وجود تعارض أو غموض بين أي من المستندات المذكورة، فستكون الأسبقية بالترتيب المذكور أعلاه.

يدخل عقد استئجار السفينة لأجل هذا حيز التنفيذ في ١١ يناير ٢٠١٥ وفقًا للفقرة ٢ من صيغة المناقصة وينفذ المالك وفقًا لعقد استئجار السفينة لأجل طوال مدة العقد. وقبل تعبئة الموارد، يقدم المالك لممثل الشركة برنامج مفصل يحتوي على تواريخ البدء والانتهاه لكل مورد، ويسعى للحصول على موافقة ممثل الشركة كتابيًا قبل التنفيذ.

يكون حامل العقد QOP/3 (المادة ٢ من شروط وأحكام عقد الإيجار).

وإثباتًا لما تقدّم، أبرم الطرفان عقد استئجار السفينة لأجل هذا ووقعوا صيغة الاتفاقية هذه في التواريخ المذكورة أدناه:

موقع بمعرفة:	(يوجد توقيع)	موقع بمعرفة:	(يوجد توقيع)
الاسم:	تشو تينج مينج	الاسم:	حارب الكتاني
المنصب:	المدير الإداري	المنصب:	الرئيس التنفيذي
التاريخ:		التاريخ:	
باسم وبالنيابة عن المالك		باسم وبالنيابة عن المستأجر	

شاهد:	(يوجد توقيع)	شاهد:	(يوجد توقيع)
التوقيع:	مسعود البرواني	التوقيع:	محمد با علوي
الاسم:	نائب الرئيس التنفيذي - شركة الخليج العالمية للحفر	الاسم:	CPL/11
المنصب:		المنصب:	
التاريخ:		التاريخ:	١٣ يناير ٢٠١٤

[يوجد ختم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م.] [يوجد ختم شركة بي إس آيه مارين المحدودة]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ - سلطنة عمان. نفا: ٩٩١٤٧٧٤٣, مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN



الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
OMAN LNG LLC QALHAT

TIME CHARTER PARTY
FOR
TUG BOATS

SECTION B

TERMS AND CONDITIONS OF CHARTER

CONTRACT NUMBER QOP-13-703

QOP-13-703



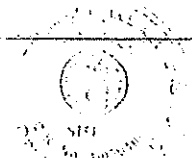
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
Oman LNG LLC Qalhat

Section B

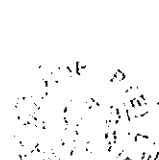
TIME CHARTER PARTY - TERMS AND CONDITIONS OF CHARTER

PART 1

1. Place and date Oman LNG, Qalhat, Oman -	2. Contract No QOP-13-703	
3. OWNERS/Place of business (full style, address and e-mail address) (Cl.1 (a)) PSA Marine (Pte) Ltd. 70 West Coast Ferry Road Singapore, 126800	4. CHARTERER/Place of business (full style, address and e-mail address) (Cl. 1(a)) Oman LNG LLC PO Box 560 Mina Al Fahal 116, Muscat Sultanate of Oman	
5. VESSEL name(s) (Cl.1 (a)) Vessel 1: TBA Vessel 2: TBA Vessel 3: TBA Vessel 4: TBA	6. Commencement date (Cl.3 (a)) : 11 th January 2015	7. Cancelling date (Cl.3 (b)) : 12 th January 2015
8. Port or Place of Delivery (Cl.3 (a)) Oman LNG, Qalhat, Oman	9. Port or place of redelivery (Cl.3(c)) Oman LNG, Qalhat, Oman	
10. Period Of Hire (Cl.1 (a)): 10 Years with an option to extend for 5 years	11. Mobilisation and De-mobilisation Fees (Cl.3 (a)) Mobilisation : ██████████/- per Vessel Demobilisation : ██████████ - per Vessel	
12. Port or Place of Mobilisation Oman LNG LLC, Qalhat Plant, Sur	13. Laying up rate (Cl.6 (f)) ██████████ per Vessel	
14. Charter HIRE rate and currency (Cl.12 (a)) Vessel 1: ██████████ per day Vessel 2: ██████████ per day Vessel 3: ██████████ per day Vessel 4: ██████████ per day	15. Not Used	



16. Payments – mode and place of payment, beneficiary and bank account (Cl.12 (d)) To be advised	17. Payment of HIRE, bunker, invoices and disbursements for CHARTERER account- maximum number of days (Cl.12 (d)): 30 Days
18. P & I Insurance minimum cover required (Cl.16) Applicable	19. Sublet – daily increment to Charter HIRE (Cl.19 (a)(ii)) : Nil
20. Number of days notice of early termination (Cl.28 (a)) 30 Days	21. Breakdown – period (Cl.28 (b)(v)) 2 Days
22. Parent Company guarantee (Cl.36): Applicable	23. Independent Surveyor (Cl 5): To be advised
24. Names and addresses for notices and other Communications required to be given by the CHARTERER (Cl.32) Mr Er Chor Meng PSA Marine (Pte) Ltd. 70 West Coast Ferry Road Singapore, 126800	25. Names and addresses for notices and other Communications required to be given by the OWNERS (Cl.32) QOP/3 Oman LNG LLC PO Box 560 Mina Al Fahal 116, Muscat Sultanate of Oman
26. COUNTRY OF OPERATION [Cl. 47(e) & Cl. 19 Sultanate of Oman	27. BASE OF OPERATIONS Qallhat, Sur, Sultanate of Oman



الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م

عقد استئجار السفينة لأجل
لزوارق سحب

القسم ب
شروط وأحكام تأجير السفينة

رقم العقد QOP-13-703

[يوجد ختم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م] [يوجد ختم شركة بي إس أيه مارين المحدودة]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي ٣١٩ سلطنة عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣ , مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م

القسم (ب)

عقد استئجار السفينة لأجل - شروط وأحكام تأجير السفينة

الجزء الأول

١. المكان والتاريخ: الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال، قلها، سلطنة عُمان	٢. رقم العقد: QOP-13-703
٣. الملاك / مكان العمل (النمط الكامل والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الفاكس) (البند ١,١ (أ)) شركة بي إس إيه مارين المحدودة ٧٠ طريق ويست كوست فيري سنغافورة، ١٢٦٨٠٠	٤. المستأجر / مكان العمل (النمط الكامل والعنوان والبريد الإلكتروني) (البند ١,١ (أ)) الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م ص.ب ٥٦٠ ميناء الفحل ١١٦، مسقط سلطنة عُمان
٥. اسم (أسماء) السفينة (البند ١,١ (أ)): السفينة ١: يُحدد لاحقًا السفينة ٢: يُحدد لاحقًا السفينة ٣: يُحدد لاحقًا السفينة ٤: يُحدد لاحقًا	٦. تاريخ البدء (البند ١,٣ (أ)) ١١ يناير ٢٠١٥ ٧. تاريخ الإلغاء (البند ١,٣ (ب)) ١٢ يناير ٢٠١٥
٨. الميناء أو مكان التسليم (البند رقم ١,٣ (أ)): الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال، قلها، سلطنة عُمان	٩. ميناء أو مكان إعادة التسليم (البند ١,٣ (ج)): الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال، قلها، سلطنة عُمان
١٠. فترة الاستئجار (البند رقم ١,١ (أ)): ١٠ سنوات مع خيار التمديد لمدة ٥ سنوات	١١. رسوم التعبئة والإخلاء (البند رقم ١,٣ (أ)): التعبئة: لكل سفينة الإخلاء: لكل سفينة
١٢. ميناء أو مكان التعبئة: الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م، مصنع قلها، صور	١٣. السعر أثناء التوقف المؤقت (البند رقم ١,٦ (و)): لكل سفينة
١٤. سعر الاستئجار والعمل (البند ١,١٢ (أ)): السفينة ١: لكل يوم السفينة ٢: لكل يوم السفينة ٣: لكل يوم السفينة ٤: لكل يوم	١٥. غير مستخدم
١٦. المدفوعات - طريقة ومكان الدفع والمستفيد والحساب البنكي (البند ١,١٢ (د)): يقدم لاحقًا	١٧. مدفوعات الإيجار والوقود والفواتير والمصروفات لحساب المستأجر - الحد الأقصى لعدد الأيام (البند ١,١٢ (د)): ٣٠ يوم
١٨. الحد الأدنى من التغطية التأمينية للحماية والتعويض اللازمة (البند ١,١٦):	١٩. التأجير من الباطن - الزيادة اليومية في سعر التأجير (البند ١,١٩ (أ)) (٢):

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نفال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

لا يوجد	مُطبق
٢١. فترة التعطل [البند ١,٢٨ (ب) (٥)]: يومان	٢٠. عدد أيام الإشعار بالإلغاء المبكر [البند ١,٢٨ (أ)]: ٣٠ يوم
٢٣. مساح مستقل [البند ١,٥]: يقدم لاحقاً	٢٢. ضمان الشركة الأم [البند ١,٣٦]: مُطبق
٢٥. الأسماء والعناوين لغرض الإشعارات والاتصالات الأخرى المطلوب من المالك تقديمها [البند ١,٣٢]: QOP/3 الشركة العمانية للغاز الطبيعي المُسال ش.م.م ص.ب ٥٦٠ ميناء الفحل ١١٦، مسقط سلطنة عُمان	٢٤. الأسماء والعناوين لغرض الإشعارات والاتصالات الأخرى المطلوب من المستأجر تقديمها [البند ١,٣٢]: الفاضل / إير تشور مينج شركة بي إس إيه مارين المحدودة ٧٠ طريق ويست كوست فيري سنغافورة، ١٢٦٨٠٠
٢٧. مقر العمليات: قلهات، صور، سلطنة عمان	٢٦. بلد التشغيل [البند ٤٧ (هـ) والبنود ١,١٩]: سلطنة عُمان

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN



الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
OMAN LNG LLC QALHAT

TIME CHARTER PARTY
FOR
TUG BOATS

SECTION C

QHSSE REQUIREMENTS

CONTRACT NUMBER QOP-13-703





Section C

QHSSE REQUIREMENTS

- 1.1 The OWNER's commitment to Quality, Health, Safety, Security and the Environment (QHSSE) is defined in the following policies and procedures. These policies and procedures, and any revisions or successors issued by the CHARTERER, shall be strictly adhered to by the OWNER when executing the CHARTER. The OWNER shall ensure that his employees and sub-contractors, and their employees, are aware of and adhere to these policies and procedures.

POLICIES

NG-P007: Statement of General Business Principles
NG-P008: HSE Policy
NG-P021: Quality Policy
NG-P023: Smoking Policy
NG-P024: Alcohol and Drugs Policy
NG-P028: Business Communication Principles
NG-P030: Sustainable Development
NG-P037: Road Safety Policy
NG-P041: Security Policy
NG-P066: OLNG Code of Conduct

PROCEDURES

NG-P002: HSSE Management System Manual
NG-P015: Incident Investigation and Learning Procedure
NG-P005: Oman LNG Road Safety Procedure
NG-P027: Security General Procedures Manual
NG-P036: OLNG Alcohol & Drug Guideline
NG-P063: OLNG Contractors' HSE Management Procedure
QHSE-P201: General Safety Rules
QHSE-P202: OLNG Emergency Response Plan
QHSE-P204: Tool Box Talks
QHSE-P205: Waste Management Procedure
QHSE-P210: Safety Walks Guide
QHSE-P219: Personal Protective Equipment
QHSE-P223: Heat Stress Procedure
QHSE-P301: Medical and Occupational Health Manual
QHSE-P302: FTW Procedure
QHSE-P303: Procedure for the Management of Legionella

QHSE-P306: Health Risk Assessment
QHSE-P307: Hearing Conservation Procedure
QOP-P105: Access of Personnel and Vehicles
QOP-P109: OLNG Permit to Work (PTW) Procedure
QOP-P301: Safety Boat Operations Procedure
QOP-P302: Marine Services Pilot and Towage Procedures
QOP-P303: Man Overboard Procedure
QOP-P307: Marine and Loading Operations Recovery Plan
QOP-P309: Oil Spill Response Plan
QOP-P310: Terminal Guidelines
QOP-P311: Diving Operations Management
U4900-03 P4902: Marine Diesel to Tugs Operation

The above documents are bound into this CONTRACT and are available on the attached Compact Disc.

- 2.1 These policies and procedures are the minimum levels that the OWNER must comply with in executing the CHARTER PARTY and fulfilling any of its obligations under the CHARTER PARTY. These Policies and Procedures may be modified only by the CHARTERER in accordance with the CHARTER PARTY.
- 3.1 In the event of conflict between the above policies and procedures, and requirements elsewhere in the CHARTER PARTY, the OWNER shall seek clarification from the CONTRACT HOLDER of the correct requirements that are applicable to the CHARTER PARTY.
- 4.1 Before start of the CHARTER PARTY, the OWNER shall prepare and submit, to the CHARTERER, the OWNER's own HSSE Management System and Plan for the CHARTER PARTY. The OWNER's HSSE Management Plan shall be based on and comply with the OWNER's own HSSE Management System. The format of the HSSE Management Plan shall be as defined in Attachment I to this Section C – Template HSSE Plan, and additionally it must recognise and align to the CHARTERER's policies and procedures as defined in 1.1 of this Section.

The OWNER's HSSE Management Plan must be strictly consistent with the CHARTERER's requirements for Performance Reporting and Monitoring, Incident Reporting and Investigation, Learning from Incidents, HSSE Management System Assurance, and HSSE Risk Management.

The OWNER must comply with the International Shipping and Port Facility Security Code (ISPS) and maintain his security controls consistent with the level of security as advised by the CHARTERER. The OWNER's HSSE Plan shall define the processes that will be applied to ensure compliance with the ISPS and advised security level.

The OWNER may be required to amend his HSSE Plan until the CHARTERER agrees that his HSSE Plan conforms to the OWNER's own HSSE Management System and aligns to the CHARTERER's HSSE Management System. Such agreement shall not be unreasonably withheld.

The OWNER shall maintain and update his HSSE Plan as and when required by the CHARTERER.

The OWNER shall ensure that his Sub-Contractors' systems and plans for management of HSSE contain similar appropriate procedures and provisions as those contained in the OWNER's HSSE Management System and Plan.

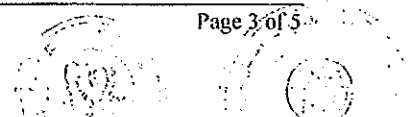
The OWNER shall be responsible for complying at its own cost and expense with the safety regulations and for taking all necessary safety precautions related to or arising out of performance of the CHARTER in order to protect all persons and property whatsoever.

- 5.1 Before start of the CHARTER PARTY, the OWNER shall prepare and submit, to the CHARTERER, the OWNER's own Quality Management System (QMS) and Plan for the CHARTER PARTY.

The OWNER shall ensure that his QMS satisfies the requirements of the International Safety Management Code and in addition:

- Incorporates full descriptions of his organisation, structure, responsibilities, activities, resources, skills, procedures, processes, responsibilities of individuals and events that together provide an effective framework and method of implementation to ensure and demonstrate the capability of the OWNER to perform the CHARTER PARTY.
- Complies with ISO 9001 or recognised equivalent and is independently certified to that standard as being appropriate to the services to be provided under the CHARTER. The certifier of the QMS shall be a member of the International Accreditation Forum.
- Incorporates Environmental Management Procedures that comply with ISO 14000
- Is integrated across all its management systems and does not give rise to conflict or duplication.
- Includes formalised processes in order to effect continuous improvement of the services and implementation of lessons learned from the CHARTER and from other parts of the OWNER's business.
- Includes a programme of regular audits on its QMS and Quality Plan applicable to the CHARTER.
- Includes requirements to maintain a system that clearly shows the records to be produced, submitted or handed over in order to comply with the CHARTER PARTY and that an appropriate document control system is in place, which includes a document register.
- Includes a formal arrangement to report and rectify Quality defects identified when executing the CHARTER PARTY, and maintain a system that clearly shows the records of defects and remedial action taken.
- Includes a process that protects against use or incorporation of counterfeit spare parts and consumables.

- 6.1 The Quality Plan shall be based on the QMS and shall define the methodology that the OWNER will use to ensure that that his QMS is applied on the execution of the CHARTER, together with any additional procedures that may be required to ensure the OWNER complies with the CHARTER and the CHARTERER's Quality Policy.



The OWNER'S Quality Plan shall contain:

- An organisation chart, which includes reporting relationships for those persons who are responsible for controlling and delivering the services under the CHARTER, designation of personnel who are not direct employees of the OWNER, identification of responsible party for assurance, and the interfaces between operational areas and head or other offices and departments. The chart shall also indicate whether OWNER personnel are assigned full or part time to the CHARTER;
- The persons responsible for Quality Management, including their responsibilities and reporting relationships and Curriculum Vitae.
- Means to assure that OWNER personnel performing services under the CHARTER are suitably qualified, competent, fully conversant with, and experienced in all the aspects of the service for which they are employed, including their ongoing training requirements.
- A listing of the procedures necessary to execute and control the CHARTER.
- Control of nonconformities and corrective actions procedure including timelines for action.
- Non-Conformance Reporting Procedure that requires any exception to be reported to the OWNER within 24 hours of its discovery.
- Provision for testing to ensure the bollard pull capacity of the tugs complies with the Scope of Work Section D, before delivery and regular intervals thereafter..
- Provision for monitoring the fuel consumption of the tugs to ensure it is consistent with the specification and the action to be taken to identify the cause of higher than expected consumption.
- An equipment and spare parts criticality procedure that sets out how OWNER and CHARTERER identified critical items, parts or systems for safety, reliability and those which may require third party certification shall be managed. Classification of critical items shall be reviewed with CHARTERER and mitigation activities put in place to ensure the requirements are met.

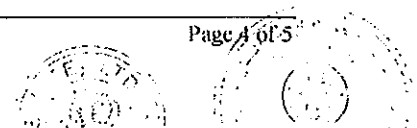
The OWNER may be required to amend his Quality Plan until the CHARTERER agrees that his Quality Plan conforms to the OWNER's own QMS and aligns to the CHARTERER's Quality Policy. Such agreement shall not be unreasonably withheld.

The OWNER shall maintain and update his Quality Plan as and when required by the CHARTERER.

The OWNER shall ensure that his Sub-Contractors' systems and plans for management of Quality contain similar appropriate procedures and provisions as those contained in the OWNER's QMS and Plan.

The OWNER shall be responsible for complying at its own cost and expense with the quality management requirements and for taking all necessary precautions related to or arising out of performance of the CHARTER in order to ensure execution of the CHARTER in accordance with the QMS and Quality Plan

- 7.1 Before start of the CHARTER PARTY, the OWNER shall prepare and submit, to the CHARTERER, the OWNER's own Procedures for Maintenance of the Tugs and their equipment including:



- How the OWNER defines and applies appropriate maintenance regimes (routine, planned, risk-based, reliability centered, condition based or breakdown maintenance) that are adequate for the vessels, plant items and equipment
- Details of tools, equipment, spare parts and consumables that will be available at the Qalhat Port (or other shore location) and on the Tugs, indicating the location of the store for all items.
- That proof check periods are quoted for safety critical items and that these are adequate to ensure risks are within acceptable limits;
- Procedures to ensure proof check periods for safety critical items are adhered to;
- That the Contractor's Safety Management System includes adequate consideration of maintenance of machinery, instrumentation and electrical systems;
- That maintenance staff have been sufficiently trained to recognise machinery or equipment failing during maintenance inspections;
- That maintenance staff have been sufficiently informed, instructed, trained and supervised to minimise any potential human failing during maintenance;
- That maintenance schedules are managed and regularly inspected and reviewed and distributed to the OWNER;

The OWNER may be required to amend his Procedures for Maintenance until the CHARTERER agrees that his are appropriate to ensure performance of the tugs in accordance with the CHARTER PARTY. Such agreement shall not be unreasonably withheld.

- 8.1 The CHARTERER may at its discretion, or on a regular schedule basis, audit the OWNER's compliance with his HSSE Management System and Plan, his QMS and Quality Plan, and his Procedures for Maintenance, and the OWNER shall co-operate in such audits as defined in the CHARTER.

الشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
الشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م في قلعات



اتفاقية استئجار زورق لأجل
الخاصة
بزوارق السحب

القسم ج

متطلبات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة

رقم العقد QOP-13-703

[مثبت ختم]

[مثبت ختم]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نفا: ٩٩١٤٧٧٤٣ , مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

الشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
الشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م في قلها



القسم ج

متطلبات الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة

1.1 يُحدّد التزام المالك بالجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة (QHSE) في السياسات والإجراءات التالية. ويجب أن يلتزم المالك بدقة بهذه السياسات والإجراءات وأي مراجعات أو وثائق صادرة عن المستأجر عند تنفيذ اتفاقية الاستئجار. كما يجب على المالك التأكد من أن موظفيه ومقاوليه من الباطن وموظفيهم على علم بهذه السياسات والإجراءات ويلتزمون بها.

السياسات

- السياسة رقم NG-P007: بيان مبادئ العمل العامة
- السياسة رقم NG-P008: سياسة الاستخدام
- السياسة رقم NG-P021: سياسة الجودة
- السياسة رقم NG-P023: سياسة التدخين
- السياسة رقم NG-P024: سياسة الكحول والمخدرات
- السياسة رقم NG-P028: مبادئ الاتصالات التجارية
- السياسة رقم P030: التنمية المستدامة
- السياسة رقم NG-P037: سياسة السلامة على الطرق
- السياسة رقم NG-P041: السياسة الأمنية
- السياسة رقم NG-P066: قواعد السلوك الخاصة بالشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م

الإجراءات

- السياسة رقم NG-P002: دليل نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة
- السياسة رقم NG-P015: التحقيق في الحوادث وإجراءات التعلم
- السياسة رقم NG-P005: إجراءات السلامة على الطرق بالشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
- السياسة رقم NG-P027: دليل الإجراءات العامة للأمن
- السياسة رقم NG-P036: المبادئ التوجيهية للكحول والمخدرات بالشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
- السياسة رقم NG-P063: إجراءات إدارة الصحة والسلامة والبيئة لمقاولي الشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
- السياسة رقم QHSE-P201: قواعد السلامة العامة
- السياسة رقم QHSE-P202: خطة الاستجابة للطوارئ بالشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
- السياسة رقم QHSE-P204: اجتماعات مصغرة حول السلامة
- السياسة رقم QHSE-P205: إجراءات إدارة النفايات
- السياسة رقم QHSE-P210: دليل جولات السلامة
- السياسة رقم QHSE-P219: معدات الحماية الشخصية
- السياسة رقم QHSE-P223: إجراءات الإجهاد الحراري
- السياسة رقم QHSE-P301: دليل الصحة الطبية والمهنية
- السياسة رقم QHSE-P302: إجراء الملاءمة للعمل
- السياسة رقم QHSE-P303: إجراءات إدارة داء الفيلقيات

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نفا: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

السياسة رقم QHSE-P306: تقييم المخاطر الصحية
 السياسة رقم QHSE-P307: إجراءات الحفاظ على السمع
 السياسة رقم QOP-P105: وصول الأفراد والمركبات
 السياسة رقم QOP-P109: إجراء تصريح العمل (PTW) الخاص بالشركة العمانية للغاز المسال ش.م.م
 السياسة رقم QOP-P301: إجراءات عمليات قارب السلامة
 السياسة رقم QOP-P302: إجراءات خدمات الملاحة البحرية والتوجيه والسحب
 السياسة رقم QOP-P303: الإجراءات المتخذة حال سقوط أحد من على القارب
 السياسة رقم QOP-P307: خطة استعادة العمليات البحرية وعمليات التعبئة
 السياسة رقم QOP-P309: خطة الاستجابة للتسرب النفطي
 السياسة رقم QOP-P310: المبادئ التوجيهية للرصيف
 السياسة رقم QOP-P311: إدارة عمليات الغوص
 U4900-03 P4902: عملية الإمداد بالديزل البحري لزوارق السحب

تكون الوثائق المذكورة أعلاه مرتبطة بهذا العقد وهي متاحة على القرص المدمج المرفق.

2.1 تمثل هذه السياسات والإجراءات الحد الأدنى من المستويات التي يجب على المالك الالتزام بها عند تنفيذ اتفاقية الاستئجار والوفاء بأي من التزاماته بموجبها. ولا يجوز تعديل هذه السياسات والإجراءات إلا من خلال المستأجر وفقاً لاتفاقية الاستئجار.

3.1 في حالة وجود تعارض بين السياسات والإجراءات المذكورة أعلاه والمتطلبات في أي موضع آخر باتفاقية الاستئجار، فيجب على المالك طلب توضيح من صاحب العقد بشأن المتطلبات الصحيحة التي تنطبق على اتفاقية الاستئجار.

4.1 قبل بدء اتفاقية الاستئجار، يجب على المالك إعداد نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة لديه وخطة الاتفاقية الخاصة به وتقديمها إلى المستأجر. ويجب أن تعتمد خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمالك على نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص به مع ضمان الامتثال لهذا النظام. كما يجب أن يكون نموذج خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة كما هو محدد في المرفق ١ بهذا القسم ج - نموذج خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى ذلك يجب الإقرار بسياسات وإجراءات المستأجر والتوافق معها على النحو المحدد في ١،١ من هذا القسم.

يجب أن تكون خطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمالك متوافقة تماماً مع متطلبات المستأجر فيما يتعلق بإعداد تقارير الأداء ومراقبته، والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها، والتعلم منها، والتأكد من نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة.

يجب على المالك الالتزام بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) والحفاظ على الضوابط الأمنية بما يتوافق مع مستوى الأمان الذي ينصح به المستأجر. ويجب أن تحدد خطة الاستخدام لدى المالك العمليات التي سيتم تطبيقها لضمان الامتثال لمعيار المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ومستوى الأمان الموصى به. ويجوز مطالبة المالك بتعديل خطة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة به حتى يقر المستأجر على أن خطة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة به تتوافق مع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمالك وتتوافق مع نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمستأجر. ولا يجوز منع مثل هذه الاتفاقية بشكل غير معقول.

يجب على المالك الحفاظ على خطة الصحة والسلامة والأمن والبيئة الخاصة به وتحديثها عندما يطلب ذلك المستأجر. يجب على المالك التأكد من أن أنظمة وخطط المقاولين من الباطن لإدارة الصحة والسلامة والبيئة تحتوي على إجراءات وأحكام مناسبة مماثلة لتلك الواردة في نظام وخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمالك. يكون المالك مسؤولاً عن الامتثال للوائح السلامة، على نفقته الخاصة، كما يكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو الناشئة عنه من أجل حماية جميع الأشخاص والممتلكات مهما كان.

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ السلطنة عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

5.1 قبل بدء اتفاقية الاستئجار، يجب على المالك إعداد نظام إدارة الجودة لديه وخطة الاتفاقية الخاصة به وتقديمهما إلى المستأجر.

- يجب على المالك التأكد من أن نظام إدارة الجودة الخاص به يلي متطلبات قانون إدارة السلامة الدولي بالإضافة إلى:
- اشتماله على أوصاف كاملة لمؤسسته وهيكله ومسؤولياته وأنشطته وموارده ومهاراته وإجراءاته وعملياته ومسؤوليات الأفراد والأحداث التي توفر معاً إطاراً فعالاً وطريقة تنفيذ لضمان وإثبات قدرة المالك على تنفيذ اتفاقية الاستئجار.
- التوافق مع معيار الأيزو رقم: ISO 9001 أو أي معيار يعادله من بين المعايير المعترف بها ويتم اعتماده بشكل مستقل لهذا المعيار باعتباره مناسباً للخدمات التي سيتم تقديمها بموجب اتفاقية الاستئجار. ويجب أن تكون جهة التصديق على نظام إدارة الجودة عضواً في المنتدى الدولي للاعتماد.
- اشتماله على إجراءات الإدارة البيئية التي تتوافق مع معيار الأيزو رقم: ISO 14000
- التكامل من خلال جميع أنظمتها الإدارية مع عدم التسبب في حدوث صراع أو ازدواجية.
- تضمين عمليات رسمية من أجل التحسين المستمر للخدمات وتنفيذ الدروس المستفادة من اتفاقية الاستئجار ومن أجزاء أخرى من أعمال المالك.
- الاشتمال على برنامج لعمليات التدقيق المنتظمة الخاصة بنظام إدارة الجودة وخطة الجودة المطبقة على اتفاقية الاستئجار.
- الاشتمال على متطلبات للحفاظ على نظام يبين بوضوح السجلات التي سيتم إعدادها أو تقديمها أو تسليمها من أجل الامتثال لاتفاقية الاستئجار ووجود نظام مناسب لمراقبة الوثائق، والذي يتضمن سجل الوثائق.
- اشتماله على تدابير رسمية للإبلاغ عن عيوب الجودة وتصحيحها والتي تم تحديدها عند تنفيذ اتفاقية الاستئجار، والحفاظ على نظام يبين بوضوح سجلات العيوب والإجراءات التصحيحية المتخذة.
- الاشتمال على عملية تحمي من استخدام أو دمج قطع الغيار والمواد الاستهلاكية المقلدة.

6.1 يجب أن تعتمد خطة الجودة على نظام إدارة الجودة ويجب أن تحدد المنهجية التي سيستخدمها المالك لضمان تطبيق نظام إدارة الجودة الخاص به عند تنفيذ اتفاقية الاستئجار، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة لضمان امتثال المالك لعقد الاستئجار وسياسة الجودة الخاصة بالمستأجر.

- يجب أن تحتوي خطة الجودة الخاصة بالمالك على ما يلي:
- مخطط تنظيمي يتضمن علاقات إعداد التقارير للأشخاص المسؤولين عن التحكم وتقديم الخدمات بموجب اتفاقية الاستئجار، وتعيين الموظفين الذين ليسوا موظفين مباشرين لدى المالك، وتحديد الطرف المسؤول عن الضمان، والروابط بين المجالات التشغيلية والإدارة أو غيرها من المكاتب والإدارات. ويجب أن يحدد المخطط أيضاً إذا ما تم تعيين موظفي المالك بدوام كامل أو جزئي في اتفاقية الاستئجار.
- الأشخاص المسؤولون عن إدارة الجودة، بما في ذلك مسؤولياتهم وعلاقات إعداد التقارير والسيرة الذاتية.
- وسائل لضمان أن يكون موظفي المالك الذين يؤدون الخدمات بموجب اتفاقية الاستئجار مؤهلون بشكل مناسب، وأكفاء، وعلى دراية كاملة، وذوي خبرة في جميع جوانب الخدمة التي وُظفوا لأجلها، بما في ذلك متطلبات التدريب المستمر.
- قائمة بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الاستئجار وإدارتها.
- ضبط حالات عدم الامتثال واتخاذ الإجراءات التصحيحية بما في ذلك الجداول الزمنية للعمل.
- إجراء الإبلاغ عن عدم الامتثال الذي يتطلب الإبلاغ عن أي استثناء إلى المالك خلال ٢٤ ساعة من اكتشافه.
- توفير الاختبارات للتأكد من أن قدرة سحب بولارد الخاصة بزوارق السحب تتوافق مع نطاق العمل بالقسم د، قبل التسليم وعلى فترات منتظمة بعد ذلك.
- توفير مراقبة استهلاك الوقود لزوارق السحب للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتوفير الإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد سبب الاستهلاك الذي يكون أعلى من المتوقع.
- الإجراء الذي يحدد مدى أهمية المعدات وقطع الغيار التي تحدد كيفية قيام المالك والمستأجر بتحديد العناصر أو الأجزاء أو الأنظمة المهمة للسلامة والموثوقية وتلك التي قد تتطلب شهادة طرف ثالث. ويجب مراجعة تصنيف العناصر الحرجة مع المستأجر وتنفيذ أنشطة التخفيف لضمان استيفاء المتطلبات.

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطانة عمان. نفال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN

ويجوز مطالبة المالك بتعديل خطة الجودة الخاصة به حتى يقر المستأجر على أن خطة الجودة الخاصة به تتوافق مع نظام إدارة الجودة الخاص بالمالك وتتوافق مع سياسة الجودة الخاصة بالمستأجر. ولا يجوز منع مثل هذه الاتفاقية بشكل غير معقول. يجب على المالك الحفاظ على خطة الجودة الخاصة به وتحديثها عندما يطلب ذلك المستأجر. يجب على المالك التأكد من أن أنظمة وخطط المقاولين من الباطن لإدارة الجودة تحتوي على إجراءات وأحكام مناسبة مماثلة لتلك الواردة في نظام وخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمالك. يكون المالك مسؤولاً عن الامتثال متطلبات إدارة الجودة، على نفقته الخاصة، كما يكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو الناشئة عنه من أجل ضمان تنفيذ اتفاقية الاستئجار وفقاً لنظام إدارة وخطة الجودة. قبل بدء اتفاقية الاستئجار، يجب على المالك تقديم إجراءاته لصيانة زوارق السحب ومعداتاها إلى المستأجر بما في ذلك:

7.1

- أسلوب تحديد المالك وتطبيقه لأنظمة الصيانة المناسبة (الروتينية أو المخططة لها أو القائمة على المخاطر أو المعتمدة على المؤثوقية أو القائمة على الحالة أو صيانة الأعطال) والتي تكون مناسبة للسفن وعناصر التجهيزات والمعدات
- تفاصيل الأدوات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية التي ستكون متاحة في ميناء قلهاة (أو أي موقع ساحلي آخر) وعلى زوارق السحب، مع الإشارة إلى موقع المخزن لجميع العناصر.
- أن تُحدّد فترات التحقق من صحة العناصر المهمة المتعلقة بالسلامة، وأن تكون كافية لضمان أن المخاطر ضمن الحدود المقبولة.
- إجراءات ضمان فترات التحقق من صحة عناصر السلامة المهمة.
- أن يتضمن نظام إدارة سلامة المقاول الاعتبار المناسب لصيانة الآلات والأجهزة والأنظمة الكهربائية.
- أن يتلقى موظفي الصيانة تدريباً كافياً للتعرف على عطل الآلات أو المعدات أثناء عمليات فحص الصيانة.
- إعلام موظفي الصيانة وتعليمهم وتدريبهم والإشراف عليهم بشكل كافٍ لتقليل أي فشل بشري محتمل أثناء الصيانة.
- إدارة جداول الصيانة وفحصها ومراجعتها بانتظام وتوزيعها على المالك.

قد يُطلب من المالك تعديل إجراءات الصيانة الخاصة به حتى يوافق المستأجر على أن هذه التعديلات مناسبة لضمان أداء زوارق السحب وفقاً لاتفاقية الاستئجار. ولا يجوز منع مثل هذه الاتفاقية بشكل غير معقول.

يجوز للمستأجر وفقاً لتقديره، أو على أساس جدول زمني منتظم، مراجعة امتثال المالك لنظام وخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظام إدارة وخطة الجودة، وإجراءات الصيانة الخاصة به، ويجب على المالك التعاون في عمليات التدقيق هذه على النحو المحدد في اتفاقية الاستئجار.

8.1

[مثبت ختم]

[مثبت ختم]

Anisa Saleh Ali Al-kiyumi
Legal Translator



أنيسة بنت صالح بن علي الكيومية
مترجم قانوني

س.ت: ١١٨٧٣٣٢ ص.ب: ٥٧٠ الرمز البريدي: ٣١٩ سلطنة عمان. نقال: ٩٩١٤٧٧٤٣، مكتب: ٢٢٨٢٦٦٧٨

CR NO: 1187332 P.O. BOX 570 POSTAL CODE: 319 SULTANATE OF OMAN



الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م
OMAN LNG LLC QALHAT

TIME CHARTER PARTY
FOR
TUG BOATS

SECTION D

SCOPE OF WORK

CONTRACT NUMBER QOP-13-703





الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م

Oman LNG LLC Qalhat

SECTION D

SCOPE OF WORK

1.0 INTRODUCTION

Oman LNG is engaged in the production of Liquefied Natural Gas (LNG) at its gas liquefaction plant at Qalhat, near Sur, Oman.

In order to service its gas liquefaction activities Omani LNG intends to Time Charter four 60 TBP ASD tugs (push and pull) to support the berthing and unberthing of LNG and NGL Tankers.

The period of the charter will be 10 years commencing 11th January 2015.

The tugs shall be delivered to OLNG Qalhat Terminal facilities on 01st November 2014 in accordance with the Technical Proposal and agreed with the CHARTERER, to ensure a smooth transitional period such that the 4 tugs are available and fully operational by 11th January 2015.

The LNG Plant and associated marine terminal are located at Qalhat (22°40'N, 59°25'E – refer to British Admiralty Chart Number 2851)

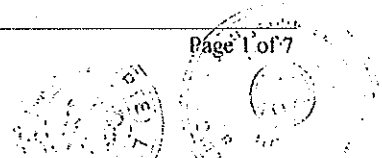
The Marine Terminal operates 24 hours per day and 365 days per year. This includes the export of approximately 150 LNG cargoes and 40 NGL cargoes per annum

The tugs chartered must be registered under the Oman Flag. They will be of steel welded construction, classified +100 A1 Tug Unrestricted Service LMC + FiFi 1 in accordance with an approved (IACS) Classification Society.

The tugs shall be presented in the OWNER's standard livery which shall be consistent for all tugs provided under the CHARTER PARTY. The CHARTERER will provide an Oman LNG Logo for each of the tugs which shall be affixed by the OWNER to each tug boat and displayed prominently at high level on each tug.

The CHARTERER reserves the option to instruct the OWNER to re-name the tugs with a name selected by the CHARTERER. The CHARTERER will reimburse the cost, (without any addition for administration, overheads or profit,) to the OWNER of such re-registering of the tugs names.

The Tugs shall comply with the requirements of all relevant recognized safety and environmental standards, including but not limited to IMO, MARPOL and SOLAS. Valid certificates and documentations verifying these shall be carried onboard at all times.



The Tug boats may be new or previously used, at the start of the CHARTER. Notwithstanding the performance of the tugs being in accordance with this Scope of Work,

- If the Tugs proposed are new at the start of the Charter then the OWNER shall not propose to replace the new tugs with other tugs during the CHARTER period.
- If the Tugs proposed are previously used at the start of the CHARTER, they shall not be older than 15 years at the start of the CHARTER and the OWNER shall not propose to replace any previously used tugs with any tug which is older than the tug that is already deployed on the CHARTER.

Mobilisation and demobilisation will not be reimbursed to the OWNER in the event of any interim change out or replacement of tugs arising from any cause whatsoever.

2.0 FUNCTIONAL SPECIFICATION

This following Functional Specification gives general requirements for the tugs to be chartered and OWNERS's vessels shall as a minimum incorporate the various features and equipment described herein. Implicit in this is the requirement that OWNER obtains any additional information, regarding local conditions and technical requirements, which they may require in order to comply with the TIME CHARTER PARTY. The full specification of the tugs is included in Attachment 1 to this Scope of Work (to be attached before award of charter)

2.1 Climatisation

The Tugs must be customised to suit and protected from deteriorations due to the prevailing climatic and atmospheric conditions in the area of operations.

2.2 Control of Sources of Ignition

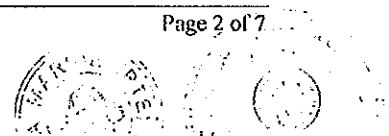
In view of the hazardous nature of the cargoes being handled at the Terminal, all sources of ignition must be identified and made safe, electrical equipment must be protected to recognised standards and fendering must be adequate to avoid metal-to-metal contact.

- (i) Engine exhausts must be fitted with approved spark arrestors.
- (ii) Deck electrical equipment and installation must be in accordance with Classification Society or Flag State requirements or the recommendations of the International Electro-technical Commission Publication 1992 entitled "Electrical Installations in Ships" whichever is the greater.
- (iii) All-round fendering must be provided and should be low friction extruded rubber fendering built to BS2782 standard, or equivalent.

2.3 Equipment

Each tug will be equipped with or have the following facilities

- (i) Towing gear commensurate with minimum 60 TBP
- (ii) A hydraulic crane (Minimum Safe Working Load of 5 tonnes)
- (iii) Storage to deploy a range of oil pollution remediation equipment including oil booms, dispersant, spray booms and limited storage of recovered oil.



- (iv) At least one of the tugs must carry a rescue boat at all times. The remaining tugs should have the capacity to accommodate the rescue boat.
- (v) Sufficient berth space to accommodate the numbers of officers and crew as defined in the applicable Safe Manning Certificate and the list of crew defined in 3.3 of this Scope of Work, plus 2 additional personnel
- (vi) Capability and equipment to supply water to shore fire main. This facility will be used in the event of malfunction of shore fire pumps

2.4 Internal Fire Detection/Fire Fighting: -

All of the Vessel shall be fitted with: -

- (i) Automatic fire detection systems.
- (ii) Central fire fighting installations in the engine-room
- (iii) Portable fire extinguishers in accordance with Flag State or Classification Society requirements.
- (iv) Engine-room and deck hydrants with fire hoses as appropriate.

2.5 Navigation, communication equipment and lighting

The Tugs are to carry a comprehensive suite of modern navigation and communications systems including marine VHF, RADAR, Echo Sounding Device, AIS and GPS.

The Tugs shall have Navigation Lights and Deck Lighting suitable for operation at night, searchlight with 360-degree rotation and emergency lighting as necessary for the vessel's operation and the crew's safety.

2.6 Fuel and Utilities

Fuel for the operation of the VESSELS under the TIME CHARTER PARTY will be provided free of charge by the CHARTERER. Fuel will be dispensed at the CHARTERER's facilities and the OWNER shall make all provisions for connection to the CHARTERER's supply point and for safe loading of fuel onto the VESSELS in accordance with OLNG Procedures

The CHARTERER will provide water and electricity supplies at the CHARTERER's facility. OWNER shall make all provisions for connection to the CHARTERER's supply points and for safe distribution of water and electricity to and on the VESSELS.

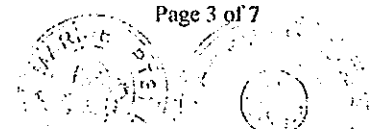
Removal of garbage and general waste is the responsibility of the OWNER and must comply with MARPOL and local requirements.

3.0 OPERATIONAL PROFILE and GENERAL DESCRIPTION

3.1 Tugs

The tugs will be required for general terminal towage and operational services including but not limited to:

- (i) Berthing and unberthing LNG tankers of up to 217,000m³ and NGL tankers up to 13,000 DWT.



- (ii) Fire watch and fire fighting.
- (iii) Stand-by and escort duties
- (iv) Emergency response, including planned emergency response exercises
- (v) Provision of Pilot boarding arrangements

3.2 Maintenance and Repairs

The OWNER shall execute all routine maintenance, planned maintenance, dry docking and repairs in accordance with the OWNERS Procedures for Maintenance, Quality Management System and Quality Management Plan, submitted with the OWNER's tender and agreed with the CHARTERER.

Dry Docking shall be executed in Oman in accordance with the OWNER's proposal and plan submitted in the OWNER's Technical Proposal and agreed with the CHARTERER.

The OWNER shall utilise a Maintenance Management Software programme to plan, manage and record execution of maintenance. The Owner shall ensure that the software specifically highlights and reports critical equipment and overdue maintenance tasks. The OWNER shall allow the CHARTERER access to the Maintenance Management Software at all reasonable times.

There are limited facilities for storage of spare parts, execution of maintenance or repairs at the Oman LNG terminal, therefore the OWNER must make his own arrangements for additional facilities that the OWNER deems appropriate.

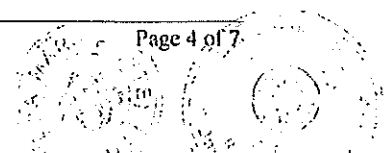
3.3 Crewing of the Tug Boats

Vessels will operate 24 hours per day and in accordance with the applicable Safe Manning Certificate with the following operational crew complement at all times:

- 1 Master
- 1 Chief Mate
- 1 Chief Engineer
- 1 2nd Engineer
- 2 Able Seamen
- 1 Cook

The Tug Boat crew shall be Omani nationals. If the OWNER can demonstrate, to the satisfaction of the CHARTERER, that it is not possible to employ Omani personnel to fill any specific position within the crew then the OWNER shall provide other personnel and progress to full Omanisation of the crew in compliance with Section H Omanisation of the TIME CHARTER PARTY and the OWNER's Omanisation Plan in Section F Technical Proposal.

The Tugs shall be manned at all times throughout the TIME CHARTER PARTY (except during any lay-up period requested or accepted by the Charterer) by a full and efficient complement of Master, officers and crew as described above so as to ensure compliance with the Safe Manning Certificate and the requirements of TIME CHARTER PARTY.



OWNER shall ensure that all crew shall be trained in accordance with the relevant provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Sea-farers, 1995 and subsequent amendments or replacements and shall hold valid certificates of competence in accordance with the requirements of the law of the flag state.

Notwithstanding compliance with the CHARTER's instruction, orders and requirements, the Master, officers and crew shall at all times remain the employees of the OWNER.

3.4 Shore Based Personnel

The Contractor shall provide appropriately qualified and experienced tug boat operations personnel who must be located at Oman LNG terminal offices and full-time dedicated to the services provided under the Charter, as follows:

- (i) A Port Manager, with a recognised formal marine operations qualification. Minimum of 10 years experience in marine operations (preferably small vessels) with at least 3 years shore experience. Able to maximise the operational efficiency and effectiveness of marine operations and marine equipment in compliance with the Owner's and CHARTERER's operating procedures and the CHARTER PARTY. Able to manage the marine operations ensuring that the OWNER's obligations for availability of vessels, equipment and personnel are met at all times. Able to manage crew personnel including appraisal of suitability, expertise and performance.
- (ii) A QHSSE Advisor, with a formal qualification in safety management such as NEBOSH or similar, 5 years relevant experience of which at least 3 must be in a marine environment. Must have a well developed understanding of key concepts of HSE management. Experience in the establishing, updating and the application of procedures, standards, and managing and monitoring performance. Able to develop and implement mid and long term objectives and implement improvement processes.

The above positions including competency profiles are to be approved by OLNG

In the event of extended absence of either of the Port Manager or Safety Advisor for any cause including sickness or leave, the Contractor will be required to make reasonable provision to provide similarly qualified and experienced temporary replacement persons.

The Contractor shall provide other support and administrative personnel as he deems necessary.

The CHARTERER will provide office accommodation for the OWNER's Shore Based Personnel as described above.

4.0 OWNER'S GENERAL OBLIGATIONS

- 4.1 The Owner shall satisfy itself as to the nature of the works, including general and local conditions, and shall provide all management, administration, supervision, personnel, mobilisation, demobilisation, any other necessary resources, requirements or activities and shall with all due care and diligence execute the Work and satisfactorily perform all of its obligations under the Charter or any part thereof.

- 4.2 The Owner's personnel shall make an active and positive contribution to the promotion of ideas and incentives encouraging the implementation of improvements to the safety, efficiency and cost effectiveness of the work.
- 4.3 All personnel provided by the Owner shall be fluent in the English language, written and verbal, able to read technical documentation, have been fully trained and certified by the Owner and have the requisite skills and experience to undertake the necessary services in a timely and professional manner.
- 4.4 All personnel provided by the Owner shall be trustworthy, diligent, capable and efficient in performing the work. Any personnel found not to meet these basic requirements shall be promptly removed and a replacement provided entirely at the Owner's cost and expense, including those costs associated with demobilizing the originally provided personnel and mobilizing replacements.
- 4.5 For the services, the Owner shall:
- (i) Ensure that performance and the delivery of the service is not delayed or impeded, the timely ordering and delivery of materials and equipment to be provided by the Owner for the services.
 - (ii) Take full responsibility for the adequacy and methods necessary for the performance of the services.

5.0 END OF CONTRACT ISSUES

The OWNER undertakes that prior to the expiry date of the CHARTER, it will make all reasonable endeavours to co-operate with the CHARTERER and/or any third party Owner nominated or appointed by the CHARTERER for the continued provision of the service in whole or in part. This shall include but not necessarily be limited to:

- i Formally advising, one month before the end of the contract, all its personnel that have been providing the service, of the end of the CHARTER and providing to the CHARTERER, written confirmation that they have been so advised.
- ii Providing on the last day of the CHARTER, all its employees that have been providing the service to the CHARTERER with all their entitlements and providing written confirmation to the OWNER that all the personnel have been so paid.
- iii Permitting the release of those personnel providing the service, whom the OWNER intends to make redundant, to any third party Owner nominated or appointed by the CHARTERER for the continued provision of the service in whole or in part, which shall include notifying its personnel of the third party Owner and permitting attendance of its personnel for interviews and allowing its personnel to be interviewed by the third party Owner;
- iv The OWNER shall comply with the forgoing in a timely manner, and in complying shall not, withhold any dues, levy charges, or otherwise penalise its

